

Combattre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

Onzième consultation des États membres sur l'application de la Convention
et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l'enseignement (1960) (2024-2025)

PRINCIPES DIRECTEURS POUR L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION ET DE LA RECOMMANDATION CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT (1960)

1. Introduction

La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Convention ») et la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Recommandation »), adoptées par la Conférence générale de l'UNESCO en 1960, répondent au mandat dont l'Organisation a été investie dans son Acte constitutif, à savoir « réaliser graduellement l'idéal d'une chance égale d'éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe, ni d'aucune condition économique ou sociale ». La Convention est le premier instrument international juridiquement contraignant garantissant le droit à l'éducation et le seul qui lui soit exclusivement consacré.

Le droit à l'éducation est aujourd'hui l'un des principes fondamentaux sur lesquels reposent l'agenda Éducation 2030 et l'objectif de développement durable 4 (ODD 4) adoptés par la communauté internationale en 2015. L'ODD 4 a pour objet d'assurer la pleine jouissance du droit à l'éducation, fondement du développement durable. Il englobe dans son champ les multiples dimensions du droit à l'éducation.

La Convention a été reconnue comme étant l'une des pierres angulaires de l'agenda Éducation 2030. Elle constitue en outre un puissant outil pour faire avancer la réalisation de l'ODD 4 par une articulation efficace entre action normative et action opérationnelle.

Les présents Principes directeurs ont pour objet d'aider les États membres dans l'établissement de leurs rapports sur l'application de la Convention ou de la Recommandation dans le cadre de la onzième consultation.

2. Portée de la consultation

Compte tenu de l'agenda Éducation 2030, le suivi de la Convention et de la Recommandation est d'une importance cruciale pour que l'éducation soit réellement inclusive pour tous et pour lutter contre la persistance des inégalités en matière d'accès, de participation et de résultats d'apprentissage à tous les niveaux, en particulier dans les groupes les plus vulnérables. Ceci est d'autant plus vrai que, dans le contexte actuel, les pays s'efforcent de relancer l'éducation après les perturbations causées par la pandémie de COVID-19. Les mesures concrètes prises par les États membres conformément à leurs obligations juridiques en vertu de la Convention et de la Recommandation contribuent à la mise en œuvre de l'agenda Éducation 2030.

Étant donné que la portée et la teneur des obligations juridiques en vertu du droit à l'éducation concordent avec les 10 cibles de l'ODD 4, des efforts ont été engagés pour que le contenu des cibles soit inclus dans les présents Principes directeurs et que ces principes constituent un instrument précieux pour mesurer les progrès accomplis en vue de la réalisation des cibles de l'ODD 4.

La Convention est en étroite concordance non seulement avec l'ODD 4 mais aussi avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), la

Convention relative aux droits de l'enfant (1989) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006).

Cette consultation est en outre l'occasion de contribuer à l'**Initiative en cours de l'UNESCO sur l'évolution du droit à l'éducation dans la perspective de l'apprentissage tout au long de la vie**¹ (lancée en décembre 2021). Cette Initiative cherche des solutions pour renforcer le droit à l'éducation, qu'elle replace dans le contexte de l'apprentissage tout au long de la vie, en tenant compte des nouvelles exigences imposées à l'éducation. Elle s'appuie sur le **rapport préparé par la Commission internationale sur Les futurs de l'éducation**², qui propose d'élargir explicitement notre conception du droit à l'éducation à tous les âges, à tous les temps et à tous les espaces. L'Initiative est également conforme à l'**Énoncé de vision du Secrétaire général des Nations Unies sur la transformation de l'éducation**³ ainsi qu'au **Rapport du Sommet sur la transformation de l'éducation (2022)**⁴, selon lequel la transformation des systèmes éducatifs doit tendre à « l'inclusion de tous, indépendamment des circonstances, du contexte et des origines ». L'Initiative sur l'évolution du droit à l'éducation a pour objet d'engager une réflexion collaborative et participative sur le cadre international afin de garantir l'application effective du droit à l'éducation à l'apprentissage pour tous et tout au long de la vie. L'Initiative s'appuie également sur les dialogues intergouvernementaux entamés récemment, en particulier le Cadre d'action de Marrakech – Exploiter le pouvoir de transformation de l'apprentissage et de l'éducation des adultes⁵ et la Déclaration de Tachkent et engagements à l'action pour la transformation de l'éducation et la protection de la petite enfance⁶.

Il convient également de noter que, comme le révèlent les consultations précédentes sur la Convention et la Recommandation, les pays partagent désormais une conception plus large du droit à l'éducation. Fondée sur les conclusions des rapports nationaux précédents, la 11^e consultation porte notamment sur des thèmes ayant une incidence directe sur le droit à l'éducation, par exemple, l'apprentissage numérique, la question du climat, le droit à l'apprentissage tout au long de la vie et le rôle des acteurs non étatiques dans l'éducation.

3. Obligations en matière de présentation de rapports

La nature juridique des obligations découlant de la Convention diffère à plusieurs égards de celle des obligations qu'impose la Recommandation. La Convention a force obligatoire et les États qui y sont parties sont tenus d'en incorporer les dispositions dans les cadres nationaux. La Recommandation, de nature non contraignante, a une force politique et morale. Son adoption visait à prendre en compte les difficultés que certains États pourraient rencontrer, du fait en particulier de leur structure fédérale, pour ratifier la Convention.

Compte tenu des différences de portée juridique dues à la nature même de ces deux instruments, la teneur de la Recommandation et celle de la Convention sont identiques. Les États membres doivent donner effet à l'un ou l'autre de ces instruments dans leur législation nationale et dans leurs politiques de l'éducation.

Les dispositions relatives à l'obligation de soumettre des rapports de l'article VII de la Convention et de l'article correspondant de la Recommandation sont les mêmes. L'article VIII de l'Acte constitutif de l'UNESCO dispose que « *Chaque État membre adresse à l'Organisation, aux dates et sous la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, les règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l'ordre de l'éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l'article*

¹ [Comment les droits s'adaptent à l'évolution de l'éducation | UNESCO](#).

² [Repenser nos futurs ensemble : un nouveau contrat social pour l'éducation – UNESCO Digital Library](#).

³ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sq_vision_statement_on_transforming_education.pdf.

⁴ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report_on_the_2022_transforming_education_summit.pdf.

⁵ [Cadre d'action de Marrakech | Institut pour l'apprentissage tout au long de la vie \(unesco.org\)](#).

⁶ [Tashkent-declaration-ecce-2022.pdf \(unesco.org\)](#).

IV, paragraphe 4 ». Par conséquent, même si un État n'est pas partie à la Convention, il doit soumettre un rapport sur l'application de la Recommandation, ce qui signifie que **tous les États membres de l'UNESCO sont censés soumettre un rapport national** sur l'application de l'un ou l'autre de ces instruments dans le cadre des consultations de suivi.

4. Participation aux consultations

La durée de la période d'établissement des rapports au titre de la 11^e consultation sur l'application de la Convention et la Recommandation a été fixée à quatre ans (2021-2024).

Le rapport intitulé Les futurs de l'éducation propose un nouveau contrat social pour l'éducation, ce qui nécessite de concevoir l'éducation comme un bien commun et un projet de société partagé. À cette fin, il convient de mener des consultations approfondies avec un large éventail de parties prenantes. Le processus d'établissement des rapports doit donc être **participatif**, d'où la nécessité de veiller à une bonne coopération entre le Ministère de l'éducation et les autres ministères concernés par différents aspects du droit à l'éducation et de consulter les partenaires sociaux, les **organisations de la société civile** et autres organes pertinents.

L'établissement des rapports nationaux offre aux États membres une **bonne occasion** d'évaluer la mise en œuvre du droit à l'éducation sur leur territoire, de cerner les difficultés particulières, d'engager un dialogue constructif avec les autres acteurs concernés et de partager les bonnes pratiques.

Lors de la préparation des rapports, les États membres sont encouragés à fournir **de manière concise des informations concrètes et pertinentes**. Ils décriront le cadre constitutionnel, législatif, administratif et politique mis en place aux fins de l'application des dispositions garanties par les instruments et démontreront en quoi leurs normes législatives et leurs pratiques donnent effet à la Convention ou à la Recommandation.

Les États membres pourront reproduire les informations pertinentes soumises lors d'autres exercices de présentation de rapports ou s'y référer en indiquant précisément où les consulter. De même, les liens vers des documents utiles ou des textes juridiques ou politiques pertinents seront d'une grande utilité ; certains textes peuvent également être joints en annexe au rapport.

Les rapports nationaux soumis lors des consultations précédentes peuvent être consultés sur l'**Observatoire sur le droit à l'éducation**⁷ dans la rubrique « suivi » des profils de pays. Les renseignements fournis dans les rapports revêtent un grand intérêt tant pour l'Observatoire sur le droit à l'éducation que pour **Son Atlas**⁸, outil de suivi en ligne du droit à l'éducation des filles et des femmes. Les informations et les données relatives aux systèmes éducatifs nationaux sont également consultables dans la base de données de l'Institut de statistique de l'UNESCO⁹. Les conclusions et les rapports de la consultation sont utilisés à des fins de suivi tout en contribuant à des travaux de plus vaste envergure – la production de connaissances, les actions de plaidoyer et la coopération technique.

5. Modalités et organisation

Les Principes directeurs sont divisés en trois chapitres :

- Le **premier chapitre** est consacré aux informations d'ordre général sur l'adhésion à la Convention.
- Le **deuxième chapitre** a pour objet d'obtenir des renseignements sur l'application de la Convention et de la Recommandation dans le contexte de l'objectif de développement

⁷ [Observatoire sur le droit à l'éducation \(unesco.org\)](https://observatoire.unesco.org/).

⁸ [Son Atlas \(unesco.org\)](https://sonatlas.unesco.org/).

⁹ [UIS Statistics \(unesco.org\)](https://uis.unesco.org/).

durable 4. Ce chapitre, qui est aussi le plus long, concerne les points suivants : inclusion et non-discrimination dans le domaine de l'enseignement (section 1), à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement (section 2), l'éducation de qualité et le cadre de l'apprentissage (section 3) et, en conclusion, le renforcement des systèmes de gouvernance (section 4).

- Le **troisième chapitre** a pour objet de réunir des informations relatives aux méthodes utilisées pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces deux instruments.

Afin de simplifier les Principes directeurs tout en apportant aux États membres les indications indispensables qui les guideront dans la formulation de leurs réponses à l'issue d'un processus participatif, **les orientations proposées sont de deux types** :

- (1) Des questions ouvertes ou fermées auxquelles les États membres sont invités à répondre directement. Veuillez noter qu'il est possible, le cas échéant, de fournir plusieurs réponses.
- (2) Des indications complémentaires visant à aider les États membres à structurer et à détailler les réponses apportées aux questions ouvertes (des conseils seront notamment donnés sur la manière de répondre efficacement aux questions posées). Ces indications sont en italiques.

INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL :

Nom du pays : Tunisie

Organisation(s) ou entité(s) chargée(s) de l'établissement du rapport : Ministère de l'éducation

Nom de la personne à contacter : La Commission nationale tunisienne pour l'éducation, la science et la culture

Adresse électronique et numéro de téléphone de la personne à contacter : comnatu@edunet.tn

I. Ratification et applicabilité de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ¹⁰

- Votre pays est-il Partie à la Convention ?

☒ Oui

☐ Non: votre pays prévoit-il de ratifier cet instrument?

☐ Oui: veuillez indiquer à quel stade du processus de ratification se trouve votre pays. Veuillez préciser si votre pays a besoin d'assistance :

☐ L'intérêt est réel mais aucune mesure concrète n'a été prise

☐ Le processus de ratification a été entamé

☐ Le processus de ratification est presque terminé

☐ Veuillez décrire succinctement, le cas échéant, les mesures qui ont été prises et le calendrier ainsi que les difficultés (juridiques, institutionnelles, politiques ou pratiques) éventuellement rencontrées au cours du processus de ratification. Veuillez indiquer en quoi l'UNESCO peut vous aider.

☐ Non, pas de ratification envisagée dans un avenir proche. Veuillez expliquer pourquoi:

- La Convention est-elle directement applicable en droit national ?

☒ Oui ☐ Non

- Les tribunaux et/ou les autorités administratives ont-ils statué sur des questions ou des violations relatives au droit à l'éducation ?¹¹

☒ Non

☐ Oui: les dispositions de la Convention ont-elles été invoquées ?

☐ Oui ☐ Non

- Veuillez citer des exemples de précédents ou de jurisprudence.

Il est également possible de donner des informations sur les autorités (judiciaires, administratives, etc.) compétentes en ce qui concerne le droit à l'éducation.

II. Renseignements concernant l'application de la Convention ou de la Recommandation dans le contexte de l'Objectif de développement durable 4 (ODD 4)

1. Vers un système éducatif et non discriminatoire

Pour mémoire : cette partie porte sur l'objet principal de la Convention/Recommandation, qui consiste à souligner l'obligation qui incombe aux États d'interdire toute forme de discrimination dans le domaine de l'enseignement tout en promouvant l'égalité des chances dans l'éducation comme le précisent les articles/paragraphes 1(1), 2 et 3 de la Convention/Recommandation.

Elle correspond également à l'ambition primordiale de l'ODD 4, à savoir « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité » d'ici à 2030. Elle couvre donc l'ensemble des cibles de l'ODD 4, mais aussi, plus particulièrement, la cible 4.5¹².

- Veuillez indiquer si les droits et les principes énoncés dans la Convention/Recommandation ont guidé l'élaboration du cadre légal et/ou politique de l'éducation :

☒ Oui ☐ Non

- Dans l'affirmative, veuillez fournir les références des textes :

1.1 Non-discrimination et égalité dans le domaine de l'enseignement

¹¹ Les mécanismes judiciaires jouent un grand rôle dans l'application du droit à l'éducation en garantissant la responsabilité juridique, contribuant ainsi à la réalisation concrète du droit à l'éducation.

¹² Qui appelle les États à « éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle ».

- Veuillez décrire les mesures adoptées afin d'éliminer et de prévenir toute discrimination dans le domaine de l'enseignement au sens de la Convention/Recommandation¹³ et de garantir l'égalité d'accès à tous les niveaux et dans tous les types d'enseignement (plusieurs réponses possibles):

Pour mémoire: ces mesures répondent notamment à la cible 4.1 et, pour partie, à la cible 4.b¹⁴

☒ Les textes juridiques¹⁵ interdisent toute discrimination et garantissent l'égalité d'accès à l'enseignement :

- ☒ Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)
- ☒ Dans l'enseignement primaire
- ☒ Dans l'enseignement secondaire
- ☒ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☒ Dans l'enseignement supérieur
- ☒ Dans l'éducation des adultes et les autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez indiquer les dispositions juridiques pertinentes :

- Veuillez énumérer les motifs de discrimination interdits dans le domaine de l'enseignement tels que précisés dans les textes juridiques :

☒ Les politiques, les programmes et les initiatives visent à interdire et à prévenir la discrimination et à garantir l'égalité d'accès à l'éducation :

- ☒ Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)
- ☒ Dans l'enseignement primaire
- ☒ Dans l'enseignement secondaire
- ☐ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☐ Dans l'enseignement supérieur
- ☐ Dans l'éducation des adultes et l'autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez préciser :

¹³ Voir article/paragraphe 1(1).

¹⁴ Qui appelle les États à « augmenter nettement à l'échelle mondiale le nombre de bourses d'études offertes [...] pour financer le suivi d'études supérieures, y compris la formation professionnelle, les cursus informatiques, techniques et scientifiques et les études d'ingénieur ».

¹⁵ Constitution, lois, décrets, règlements, circulaires, etc.

Les thèmes d'apprentissage /textes de lecture ainsi que les pages documentaires sont en mesure de prévenir la discrimination et à garantir l'égalité des chances

☐ Lutte contre la discrimination à travers les programmes d'enseignement :

- ☒ Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)
- ☒ Dans l'enseignement primaire
- ☒ Dans l'enseignement secondaire
- ☐ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☐ Dans l'enseignement supérieur
- ☐ Dans l'éducation des adultes et l'autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez préciser:

Les projets de classe d'établissement de circonscription sont en mesure.

☐ Autres mesures adoptées en vue d'éliminer et de prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement et de garantir l'égalité d'accès à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement :

L'État définit des politiques, des stratégies et des plans d'action pour prévenir et combattre toutes les manifestations et pratiques de discrimination raciale... Dans ce contexte, l'État prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cela dans tous les secteurs, notamment la santé, l'éducation"... article 3 de la Loi fondamentale n° 50 de 2018 du 23 octobre 2018 relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

1.2 Égalité des chances et inclusion dans le domaine de l'enseignement

- Veuillez indiquer les mesures qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour assurer l'égalité des chances (en ce qui concerne l'accès, la participation et l'achèvement des études), et l'égalité de traitement ainsi que pour faciliter l'inclusion de tous les apprenants dans les processus d'apprentissage (*plusieurs réponses possibles*) :

Mesures d'ordre général :

- | | |
|--|--|
| ☒ La législation garantit l'éducation inclusive pour tous | ☒ Des parcours d'apprentissage variés et flexibles ¹⁷ sont proposés |
| ☒ Les mesures politiques visent à renforcer l'éducation inclusive pour tous | ☒ Les programmes et les méthodes d'enseignement sont conçus selon une approche inclusive ¹⁸ |
| ☒ Les enseignants sont formés à l'éducation inclusive ¹⁶ et apprennent à valoriser la diversité | ☐ L'éducation multilingue et interculturelle est |

¹⁶ Les enseignants sont dûment formés pour enseigner à tous les élèves (et pas uniquement aux élèves handicapés) afin qu'ils aient les connaissances, les valeurs et les comportements qui leur permettront

- ☒ Des initiatives ont été lancées pour lutter contre la discrimination et promouvoir la diversité culturelle et l'acceptation mutuelle favorisée

☐ Autres:

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Chapitre 6 - Des plaintes seront déposées contre toute personne ayant commis un acte, s'abstenant de commettre un acte ou ayant fait une déclaration dans l'intention de discrimination raciale, au sens de la présente loi, par la victime ou son tuteur si la victime est mineure ou incapable (Loi fondamentale n° 50 de 2018 du 23 octobre 2018)

- De façon générale, quelles ont été les difficultés rencontrées pour appliquer les principes de non-discrimination et d'égalité des chances dans le domaine de l'enseignement ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Autres mesures générales pertinentes, y compris en matière d'égalité des genres

- | | |
|---|---|
| ☒ La législation garantit l'égalité des genres dans l'éducation | ☐ Les obstacles qui entravent l'accès à l'éducation des filles enceintes et des jeunes mères ont tous été éliminés pour garantir la continuité de l'enseignement |
| ☒ Des mesures politiques ont été adoptées en faveur de l'égalité des genres | ☐ Des programmes de réintégration des jeunes mères sont prévus |
| ☒ La planification du secteur éducatif tient compte du genre | |

de réussir. Voir: [Enseignement inclusif : préparer tous les enseignants à enseigner à tous les élèves - UNESCO Digital Library](#) Enseignement inclusif : préparer tous les enseignants à enseigner à tous les élèves, 2020, p.14.

¹⁷ « Il convient pour cela de proposer des parcours d'apprentissage variés et flexibles, ainsi que des points d'entrée et de réintégration à tous les âges et à tous les niveaux d'études, de renforcer les liens entre les structures formelles et non formelles de garantir la reconnaissance, la validation et l'accréditation des connaissances, aptitudes et compétences acquises dans le cadre de l'éducation formelle et informelle » ([Education 2030 Framework for Action](#), par. 33). Ces parcours comprennent le transfert des élèves dans une autre classe ou un autre établissement ou encore dans d'autres contextes d'apprentissage (en ligne, en présentiel, à plein temps, à temps partiel, etc.) afin de répondre aux besoins de l'individu et à ses souhaits.

¹⁸ Lors de l'élaboration des programmes et des méthodes d'enseignement, des efforts sont déployés pour que tous les élèves bénéficient d'une expérience d'apprentissage inclusive et bienveillante qui leur offre la possibilité de réussir quelles que soient leurs origines.

- | | |
|--|--|
| ☐ Mesures positives ou affirmatives | ☐ L'accès à des installations sanitaires sûres, adaptées et tenant compte du genre est assuré ²⁰ |
| ☐ Incitations financières et bourses d'études | |
| ☒ Formation (initiale et en cours d'emploi) des enseignants à l'égalité des genres | ☒ Les programmes d'études sont exempts de tout stéréotype ²¹ et de tout préjugé |
| ☒ Formation des enseignants à la lutte contre la stigmatisation ¹⁹ | ☒ La parité des genres en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) est garantie |
| ☐ Autres: | ☐ La parité des genres dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) est garantie |

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

- Quelles ont été les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'égalité des genres dans et par l'éducation? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

- L'âge minimum du mariage est-il conforme aux normes internationales (18 ans) ? ²²

Veuillez noter que le mariage d'enfants est une pratique discriminatoire car les filles sont souvent nubiles plus jeunes que les garçons. Le mariage d'enfants porte atteinte au droit de l'enfant à l'éducation car les enfants mariés risquent davantage d'abandonner leurs études et les enfants non scolarisés risquent davantage d'être mariés.

☒ Oui ☐ Non

¹⁹ « Stigmatisation is the act of treating someone or something unfairly by publicly disapproving of them » (« La stigmatisation est une action consistant à traiter injustement une personne ou une chose en les condamnant publiquement », librement traduit du Cambridge Dictionary).

²⁰ « Les installations sanitaires tenant compte du genre comprennent des toilettes propres, sûres et séparées, l'accès à l'eau et l'enlèvement des déchets » ([UNGEI blog post](#), Gender-sensitive sanitation, 2018).

²¹ « Stereotype is a set idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong » (« Un stéréotype est une idée toute faite que les gens se font de quelqu'un ou de quelque chose, en particulier une idée fausse », librement traduit du Cambridge Dictionary).

²² On notera que selon la Recommandation générale/observation générale conjointe no 31 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et no 18 du Comité des droits de l'enfant sur les pratiques préjudiciables, para. 20: « à titre exceptionnel, le mariage d'un enfant mature de moins de 18 ans et doté de toutes ses capacités peut être autorisé, à condition que l'enfant ait au moins 16 ans et que la décision soit prise par un juge pour des motifs légitimes exceptionnels définis par la loi et sur la base de preuves de la maturité de l'intéressé et non par soumission aux cultures et traditions ».

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes et indiquer quelles sont les dérogations à la limite de l'âge légal du mariage en précisant l'âge minimum absolu :

La capacité matrimoniale s'acquiert à 18 ans révolus pour l'homme et la femme² depuis la loi n° 2007-32 du 14 mai 2007 (art. 5 du CSPT).

Minorités nationales:

Pour mémoire : l'article/paragraphe 5(1)(c) a de la Convention/Recommandation prévoit les droits des minorités nationales.

- | | |
|--|---|
| ☒ La législation garantit le droit à l'éducation des minorités nationales | ☐ Les enseignants sont formés à l'éducation interculturelle |
| ☒ Des mesures politiques ont été adoptées pour défendre le droit à l'éducation des minorités nationales | ☒ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ²⁴ |
| ☒ L'élaboration des politiques prévoit des consultations avec les communautés locales | ☐ L'éducation multilingue et interculturelle est soutenue |
| ☒ Le droit des minorités nationales d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres est garanti par la législation | ☒ L'instruction dans la langue maternelle est garantie pour les minorités nationales |
| ☒ Des normes éducatives ont été élaborées en faveur des établissements d'enseignement administrés par des minorités nationales | ☒ Adaptation des programmes d'enseignement et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage aux besoins des minorités nationales |
| ☐ Les minorités nationales bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☒ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ²⁵ et de tout préjugé |
| ☐ Les minorités nationales bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études | |
| ☐ Autres ²³ : | |

Diffuser la culture contre la discrimination à travers le développement de programmes éducatifs et pédagogiques intégrés depuis les institutions d'éducation, d'éducation et de formation, en passant par la formation des éducateurs à la culture de l'égalité et de la non-discrimination, jusqu'à la formation continue et approfondie des juges..

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

-Développer des méthodes de traitement des cas et des plaintes portées devant eux en matière de discrimination

²³ Voir le [rapport de l'UNESCO](#) « Le droit à l'éducation des minorités : Aperçu des mesures prises par les États lors de la 10e Consultation sur la Convention et la Recommandation de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement », 2023

²⁴ Supra note 15.

²⁵ Supra note 16.

-La législation a mis l'accent sur l'esprit de citoyenneté avant l'affiliation ethnique, religieuse ou sectaire.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des minorités ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Peuples autochtones:

- | | |
|--|---|
| ☒ La législation garantit le droit à l'éducation des peuples autochtones | ☐ Les peuples autochtones bénéficient de d'incitations financières et de bourses d'études |
| ☒ Des mesures politiques visent à la promotion du droit à l'éducation des peuples autochtones | ☐ Les enseignants sont formés à l'éducation interculturelle |
| ☒ L'élaboration des politiques prévoit des consultations avec les communautés locales | ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ²⁶ |
| ☒ Le droit des peuples autochtones d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres est garanti par la législation | ☐ L'éducation multilingue et interculturelle est soutenue |
| ☐ Des normes éducatives ont été élaborées en faveur des établissements d'enseignement administrés par les peuples autochtones | ☐ L'instruction dans la langue maternelle est garantie |
| ☐ Les peuples autochtones bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☐ Adaptation des programmes d'enseignement et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage aux besoins des peuples autochtones |
| ☐ Autres: | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ²⁷ et de tout préjugé |

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des peuples autochtones ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Populations en déplacement (migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, personnes apatrides et personnes déplacées dans leur propre pays) et populations prises au piège²⁸:

²⁶ Supra note 15.

²⁷ Supra note 16.

- ☒ La législation garantit leur droit à l'éducation
 - ☒ Des mesures politiques ont été adoptées pour promouvoir leur droit à l'éducation
 - ☒ Leur intégration dans les écoles ordinaires est garantie
 - ☒ Ces populations bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative
 - ☒ Les mesures administratives qui entravent leur accès à l'éducation ont toutes été éliminées
 - ☒ Des procédures administratives (tests de classement, justificatifs, etc.) ont été mises en place pour surmonter les obstacles administratifs²⁹
 - ☒ Les enseignants ont une formation suffisante pour assurer l'inclusion de ces populations
 - ☒ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation³⁰
 - ☐ Autres:
-
- ☐ Ces populations bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études
 - ☐ Recrutement d'auxiliaires
 - ☐ Des parcours d'apprentissage variés et flexibles³¹ sont proposés
 - ☒ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype³² et de tout préjugé
 - ☐ Des programmes d'apprentissage accéléré sont proposés
 - ☒ Il existe des programmes non formels et/ou d'autres possibilités d'apprentissage
 - ☒ Les nouveaux élèves bénéficient de cours de langue
 - ☐ Le multilinguisme et l'éducation interculturelle sont encouragés

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Il est stipulé dans l'article 47: « Il incombe aux parents et à l'État de garantir à l'enfant la dignité, la santé, les soins, l'éducation et l'enseignement. L'État doit assurer toutes les formes de protection à tous les enfants, sans discrimination ; ceci conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant. »

- Des mesures spécifiques ont-elles été adoptées pour les personnes déplacées en raison du changement climatique?

☐ Oui ☐ Non

- Veuillez préciser:

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes apatrides et des personnes déplacées

²⁸ « Les populations prises au piège sont celles qui, du fait de leur incapacité à migrer vers des lieux sûrs, restent piégées dans des endroits vulnérables aux impacts des aléas climatiques. » ([L'impact du déplacement climatique sur le droit à l'éducation - UNESCO Digital Library](#): L'impact du déplacement climatique sur le droit à l'éducation, 2020, p. 2).

²⁹ L'absence de pièces d'identité (papiers d'identité, certificat de naissance, permis de résidence, etc.) ne devrait pas faire obstacle à l'éducation mais il n'en va pas toujours ainsi. Voir: [UNESCO publication](#): Handbook on the right to education, 2018, p. 96.

³⁰ Supra note 15.

³¹ Supra note 13.

³² Supra note 16.

à l'intérieur de leur propre pays ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Des difficultés d'ordre linguistique liées à l'usage de l'arabe ou du français dans le système éducatif tunisien (le français est la 2^{ème} langue d'enseignement en Tunisie) ainsi que des difficultés d'intégration et d'adaptation culturelle à certains programmes scolaires, peuvent entraver l'accès et empêcher certains enfants migrants d'achever leur scolarité. Il est dès lors crucial d'évaluer l'accès des migrants à l'éducation et de déterminer dans quelle mesure l'enseignement est adapté à leurs besoins

Personnes handicapées :

- | | |
|--|--|
| ☒ La législation garantit leur droit à l'éducation | ☒ Les enseignants des établissements ordinaires suivent une formation spécifique sur le handicap |
| ☒ Des mesures politiques ont été adoptées pour promouvoir leur droit à l'éducation | ☒ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ³³ |
| ☒ Leur inclusion dans les écoles ordinaires est garantie | ☒ Recrutement d'auxiliaires |
| ☒ Les écoles spéciales font office de centres de ressources pour les écoles inclusives | ☒ Adaptation des programmes et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage |
| ☐ Mesures d'action positive ou affirmative | ☒ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ³⁴ et de tout préjugé |
| ☐ Les personnes handicapées bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études | ☒ Adaptation de l'infrastructure scolaire et du matériel pédagogique |
| ☐ Autres | |

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des personnes handicapées? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Étudiants issus de familles pauvres :

³³ Supra note 15.

³⁴ Supra note 16.

☒ Incitations financières et bourses d'études d'aide à la scolarisation

☒ Les transports, les repas et le matériel pédagogique sont subventionnés ou fournis à titre gratuit même une fois la scolarité obligatoire achevée

☐ Mesures d'action positive ou affirmative

☐ Autres:

☒ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation³⁵

☒ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype³⁶ et de tout préjugé

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Plusieurs mesures sociales et politiques ont été prises, notamment des réductions significatives des frais de transport au profit des familles nécessiteuses, et l'attribution de bourses.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des étudiants issus de familles pauvres ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

2. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du droit à l'éducation à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement

2.1 Éducation et protection de la petite enfance

Pour mémoire : l'éducation et la protection de la petite enfance (EPPE) ne sont pas explicitement prévues dans la Convention/Recommandation. Cependant, la communauté internationale a pris progressivement conscience au fil des ans de l'importance de l'EPPE. Le Comité des droits de l'enfant a initialement reconnu que « le droit à l'éducation durant la petite enfance commence à la naissance » (Observation générale n° 7). Le Cadre d'action et de coopération adopté à Moscou en 2010 a explicité ce droit³⁷, de même que, plus récemment, la Déclaration de Tachkent et engagements à l'action pour la transformation de l'éducation et la protection de la petite enfance³⁸. Dans le contexte actuel de l'agenda Éducation 2030, les États se sont engagés, au titre de la cible 4.2, à « offrir au moins une année d'éducation préprimaire gratuite et obligatoire ».

³⁵ Supra note 15.

³⁶ Supra note 16.

³⁷ Le Cadre de Moscou déclare que « L'EPPE fait partie du droit à l'éducation et constitue le fondement principal pour un développement humain holistique ».

³⁸ Par laquelle les États s'engagent à « renforcer les cadres politiques et juridiques pour faire en sorte que le droit à l'éducation inclue l'EPPE ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir l'accès à une EPPE de qualité (*plusieurs réponses possibles*):

- | | |
|---|---|
| ☐ Avant l'enseignement préprimaire, les services d'EPPE sont gratuits | ☐ Les services d'EPPE tiennent compte du fait que le développement cognitif et social, l'apprentissage fondamental, la prise en charge responsable, la nutrition, la santé, la sécurité, la protection et le jeu sont une nécessité pour l'enfant. |
| ☐ Avant l'enseignement préprimaire, les services d'EPPE sont d'un coût abordable | |
| ☐ L'accès aux services d'EPPE est exempt de toute discrimination | |

- Veuillez apporter des précisions sur les mesures prises:

L'EPPE est une tâche faisant partie aux œuvres du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors

- L'enseignement préprimaire est-il obligatoire et gratuit ?

- ☐ L'enseignement préprimaire est obligatoire. Veuillez indiquer l'âge de la scolarisation et la durée de l'enseignement à ce niveau :

-L'enseignement preprimaire (l'année préparatoire)est gratuite dans les écoles publiques mais n'est pas obligatoire

- ☒ L'enseignement préprimaire n'est pas obligatoire.
- ☒ L'enseignement préprimaire est gratuit pour tous. Veuillez indiquer la durée de l'enseignement et préciser dans quelle mesure il est proposé à titre gratuit :

-Durée d'enseignement preprimaire = une année

-Il est gratuit à tous les enfants qui s'inscrivent dans les écoles primaires publiques

- ☐ L'enseignement préprimaire n'est pas gratuit.

- Veuillez énumérer les lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'éducation et de la protection de la petite enfance et de l'enseignement préprimaire?

- | | |
|--|--|
| ☐ Accès limité | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | ☐ Nombre insuffisant d'éducateurs ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Programmes de qualité médiocre | |

☐ Autres:

☐ Manque de soutien de la part des familles

-Problème de transport scolaire pour les enfants habitant dans les régions lointaines

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

-L'année scolaire 2023-2024 = Taux de couverture des écoles primaires ayant des classes préparatoires = 54 %

-Taux de couverture des enfants ayant bénéficié d'une année préparatoire avant d'entrer en 1 ère année primaire = 92 %

2.2 Enseignement primaire et secondaire

Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(a) de la Convention/Recommandation prévoit l'enseignement primaire et secondaire universel. Dans le contexte de l'agenda Éducation 2030, la cible 4.1 appelle les États à assurer « 12 années d'enseignement primaire et secondaire gratuit, financé par des fonds publics, inclusif, équitable et de qualité, dont au moins 9 années seraient obligatoires pour tous les enfants ».

Enseignement primaire

- Veuillez indiquer la durée de l'enseignement primaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau:

-Durée de l'enseignement primaire = 06 ans

-L'âge de scolarisation à l'enseignement primaire = entre 06 et 12 ans

- L'enseignement primaire est-il obligatoire et gratuit ?

☒ L'enseignement primaire est obligatoire.

☐ L'enseignement primaire n'est pas obligatoire.

☒ L'enseignement primaire est gratuit.

☐ L'enseignement primaire n'est pas gratuit.

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement primaire?

- ☐ Accès limité
- ☒ Problèmes d'équité et d'inclusion
- ☐ Taux d'abandon élevé
- ☐ Médiocre qualité des programmes
- ☐ Autres:

- ☐ Résultats d'apprentissage médiocres en:
 - Alphabétisme de base
 - Calcul
 - Apprentissage social et émotionnel
 - Autres

- ☐ Disparité des résultats d'apprentissage

- ☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle

-Manque de formation pour les enseignants qui ignorent comment gérer les élèves ayant des besoins particuliers

-Les enseignants n'ont pas reçu des formations pour concevoir les évaluations des élèves à besoin spécifiques et pour analyser les résultats

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Enseignement secondaire

Veuillez indiquer dans cette section si l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels du second degré, est en règle générale ouvert et accessible à tous.

- Veuillez indiquer la durée du premier cycle de l'enseignement secondaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau :

Durée du premier cycle =3 ans et l'âge de la scolarisation = 16 ans

- Veuillez indiquer la durée du deuxième cycle de l'enseignement secondaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau:

Durée du deuxième cycle =4 ans et l'âge de la scolarisation = 22 ans

- Les premier et deuxième cycles de l'enseignement secondaire sont-ils obligatoires et gratuits?

- ☒ Le premier cycle de l'enseignement secondaire est obligatoire.
- ☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire n'est pas obligatoire.
- ☒ Le premier cycle de l'enseignement secondaire est gratuit.
- ☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire n'est pas gratuit.
- ☒ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire est obligatoire.

☒ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire n'est pas obligatoire.

☒ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire est gratuit.

☐ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire n'est pas gratuit.

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

** la loi d'orientation n°2002-80 du 23 juillet 2002 relatives à l'enseignement scolaire*

** Arrêté des ministres des finances et de l'éducation en date du 23 septembre 2010 fixant la contribution des candidats aux frais de déroulement des examens et débats organisés par le ministère de l'éducation*

- Veuillez indiquer si l'âge minimum d'admission à l'emploi correspond à la fin de la scolarité obligatoire :

Pour mémoire: la législation du travail et les lois relatives à la scolarité obligatoire sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. Si l'âge minimum d'admission à l'emploi est inférieur à l'âge de fin de la scolarité obligatoire, il y a un risque que l'enfant abandonne l'école pour travailler et, de ce fait, ne parvienne pas au terme de la scolarité obligatoire. À l'inverse, si l'âge de fin de la scolarité est inférieur à l'âge minimum d'admission à l'emploi, une fois que l'enfant a terminé la scolarité obligatoire, il est exposé à l'exploitation des enfants et à des violations de la législation du travail.

Oui o Non o

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes et expliquer comment ces dispositions sont appliquées:

* chapitre 44 de la constitution tunisienne

* chapitre 44 de la loi 112 du 12 décembre 1983 règlementant le statut général des agents de l'états des groupes publics locaux et des établissements publiques à caractère administratif

* Chapitre 53 du magazine travailliste

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement secondaire?

☐ Accès limité

☐ Problèmes d'équité et d'inclusion

☒ Taux d'abandon élevé

☐ Médiocre qualité des programmes

☒ Résultats d'apprentissage médiocres

☐ Préparation insuffisante des diplômés du premier degré

☒ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle

☐ Autres:

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Le taux moyen de l'abondance scolaire pour les trois dernières années est de 8.5 %

Pourcentage de réussite aux examens du baccalauréat en session 2024c est de 55.6%

2.3 Enseignement supérieur

Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(a) de la Convention/Recommandation prévoit l'enseignement supérieur. L'accès à l'enseignement supérieur est essentiel pour la réalisation des cibles 4.3³⁹ et 4.4⁴⁰ de l'ODD 4. L'article 4 de la Convention fait obligation aux États de « rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur ». L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels précise que cette obligation doit être assurée « par tous les moyens appropriés et notamment l'instauration progressive de la gratuité ». L'enseignement supérieur comprend l'enseignement et la formation techniques et professionnels.

- Veuillez indiquer les efforts entrepris pour que l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels, soit accessible à tous dans des conditions d'égalité et en fonction des capacités de chacun et/ou qu'il soit gratuit (plusieurs réponses possibles):

- ☐ L'enseignement supérieur est gratuit
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible en fonction des capacités de chacun (évaluées en fonction des qualifications et des expériences pertinentes)
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible grâce à des incitations financières et à des bourses d'études
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible grâce à des mesures d'action positive ou affirmative
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible grâce à un système de transfert de crédits entre États
- ☐ L'enseignement supérieur propose des parcours d'apprentissage variés et flexibles (des possibilités d'entrée et de réintégration ainsi que la reconnaissance, la validation et l'accréditation des connaissances et des compétences acquises dans le contexte de l'éducation formelle et informelle).

☐ Autres:

³⁹ Qui appelle les États à « faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d'égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable ».

⁴⁰ Qui recommande d'« augmenter nettement le nombre de jeunes et d'adultes disposant des connaissances, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat ».

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, matériel universitaire, transports, hébergement). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement supérieur?

- | | |
|--|---|
| ☐ Accès limité | ☐ Nombre insuffisant de professeurs ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | ☐ Manque de mécanismes permettant une transition en douceur du secondaire au supérieur |
| ☐ Résultats d'apprentissage médiocres | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

2.4 Éducation des adultes et autres possibilités d'apprentissage

Pour mémoire : l'article/paragraphe 4(c) de la Convention/Recommandation prévoit l'éducation des adultes et d'autres possibilités d'apprentissage. Si l'ODD 4 appelle les États à « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie », la cible 4.6 les appelle plus particulièrement à « faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter ». De plus, il est demandé aux États, au titre de la cible 4.4, « d'accroître et de diversifier l'offre d'apprentissage, par le biais de multiples modalités d'éducation et de formation, afin que tous les jeunes et tous les adultes, en particulier les filles et les femmes, puissent acquérir les savoirs, les compétences et les aptitudes requises pour un travail décent et pour la vie courante ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour mettre en place un système de formation continue et offrir un accès équitable aux possibilités d'apprentissage et de formation (plusieurs réponses possibles):

- ☐ Possibilités d'éducation pour les personnes n'ayant pas bénéficié de l'enseignement primaire ou n'ayant pas mené à terme le cycle complet de ces études
- ☐ Programmes d'alphabétisation
- ☐ Formation continue (programmes de formation axés sur les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires au développement personnel et professionnel)

- ☐ Possibilités de formation gratuites
- ☐ Possibilités de formation professionnelle comprenant notamment des programmes de reconversion et de perfectionnement
- ☐ Reconnaissance, validation et certification de l'éducation non formelle et informelle
- ☐ Services gratuits d'orientation professionnelle
- ☐ Ouverture de droits à l'apprentissage tout au long de la vie, notamment au moyen de comptes d'apprentissage, de chèques-éducation, etc.
- ☐ Autres :

- Veuillez apporter des précisions sur les mesures prises:

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'apprentissage et de l'éducation des adultes ?

- | | |
|--|--|
| ☐ Accès limité | ☐ Manque de financement |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | ☐ Nombre insuffisant d'éducateurs ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3. Qualité du cadre d'enseignement et d'apprentissage

Pour mémoire: les articles/paragraphes 2, 4(b) et 5(b) de la Convention/Recommandation prévoient une éducation de qualité. La qualité de l'éducation est essentielle à la réalisation de toutes les cibles de l'ODD 4. Elle est aussi tout particulièrement mise en avant dans la cible 4.a, qui recommande aux États de « faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un cadre d'apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous ».

3.1 Mesures d'ordre général

- Veuillez indiquer si le cadre juridique ou réglementaire définit les conditions et les normes minimales en matière d'éducation nécessaires à l'établissement et au bon fonctionnement des établissements d'enseignement publics en ce qui concerne les aspects suivants :

- ☒ La supervision et les inspections par les services de l'État
- ☒ La santé et l'assainissement
- ☐ La sécurité : les enfants bénéficient d'un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris notamment de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).
- ☐ Les infrastructures
- ☒ Le programme d'enseignement
- ☒ Le rapport élèves/enseignant
- ☒ Les frais de scolarité (le cas échéant)
- ☐ Autres

- Veuillez préciser chacune des mesures prises:

Des informations pourront être ajoutées sur les politiques, protocoles ou codes de conduite en vigueur.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation d'une éducation de qualité?

- | | |
|---|--|
| ☒ Des cadres d'apprentissage peu stimulants ou inappropriés | ☒ La mauvaise qualité des infrastructures scolaires et des supports pédagogiques |
| ☐ Les violences en milieu scolaire | ☒ Le soutien insuffisant des parents à l'éducation |
| ☐ Le coût de l'éducation | ☒ La distance entre l'école et le domicile |
| ☐ Les conflits ou les crises | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3.2 Personnel éducatif

Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(d) de la Convention/Recommandation s'applique au personnel éducatif. Cette rubrique correspond à la cible 4(c), qui est entièrement consacrée à la profession enseignante et appelle les États à « accroître nettement le nombre d'enseignants qualifiés ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour améliorer les conditions d'enseignement et de travail du personnel éducatif, en ce qui concerne en particulier le personnel enseignant à tous niveaux, ainsi que la formation à la profession d'enseignant (plusieurs réponses possibles):

- ☒ La formation des enseignants est exempte de toute discrimination.
- ☐ Les salaires moyens des enseignants sont compétitifs ou au moins comparables à ceux qui sont versés dans d'autres professions exigeant des qualifications similaires ou équivalentes (à tous les niveaux).
- ☒ Formation initiale et développement professionnel continu assurés.
- ☐ Normes et qualifications minimales requises pour exercer la profession d'enseignant.
- ☐ Des mesures ont été prises pour renforcer le statut social et l'attractivité de la profession d'enseignant.
- ☐ Des mesures ont été prises pour renforcer la diversité au sein de la profession enseignante ainsi que pour corriger les déséquilibres entre les genres à différents niveaux d'enseignement.
- ☐ Mise en place d'un système de suivi des performances.
- ☐ Des mesures ont été adoptées pour accroître le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans l'enseignement.
- ☐ Autres:

- Veuillez préciser chacune des mesures prises:

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne le personnel éducatif?

- | | |
|--|---|
| ☐ Pénurie de personnel enseignant | ☐ Mauvaise qualité des infrastructures éducatives et du matériel pédagogique |
| ☐ Pénurie de personnel enseignant qualifié, formé et motivé | ☐ Rapport élèves/enseignant élevé. |
| ☐ Nombre insuffisant de centres de formation | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3.3 Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Pour mémoire: l'article/paragraphe 5(1)(a) de la Convention/Recommandation prévoit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette rubrique correspond à la cible 4.7⁴¹. Veuillez noter que cette section contribue au suivi général de l'article/paragraphe 5(1)(a) de la Convention/Recommandation tandis que la consultation portant sur la Recommandation de 1974 sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales servira tout particulièrement à assurer le suivi de l'indicateur 4.7.1 relatif à l'ODD 4.

- Veuillez indiquer les efforts engagés au niveau national pour mettre l'éducation au service du plein épanouissement de la personne humaine et du plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (plusieurs réponses possibles):

- ☒ L'éducation aux droits de l'homme est intégrée dans les programmes d'enseignement.
- ☒ L'éducation aux droits de l'homme comprend des activités scolaires et/ou extrascolaires.
- ☐ Autres:

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

En tant que membre de la communauté internationale, la Tunisie a décidé de s'obliger à réaliser le droit à l'éducation au profit de toutes les personnes se trouvant sous sa juridiction, et de le faire sans discrimination aucune, en assurant à tous l'égalité des chances.

3.4 Acteurs non étatiques de l'éducation

Pour mémoire: les articles/paragraphes 2(c) et 5(1)(b) de la Convention/Recommandation prévoient l'éducation non étatique⁴².

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir une éducation non étatique de qualité (plusieurs réponses possibles):

- ☐ Les dispositions juridiques interdisant la discrimination pour les motifs énumérés par la Convention/Recommandation⁴³ s'appliquent expressément aux établissements d'enseignement non étatiques. Veuillez préciser:

⁴¹ Qui appelle les États à « faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement durable et de modes de vie durables, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la promotion d'une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable ».

⁴² Privé, confessionnel ou géré par des ONG ou des acteurs communautaires.

⁴³ Voir: article/paragraphe 1(1).

☒ Des politiques ont été adoptées pour que le développement de l'éducation non étatique ne soit pas source de discrimination et faire en sorte que les acteurs non étatiques proposent d'autres possibilités d'apprentissage. [Veuillez préciser:](#)

La loi d'orientation de 2002 touche pratiquement tous les organismes étatique et non étatique ainsi que tous les citoyens et citoyennes vu que la règle juridique est générale et exhaustive

☐ Les dispositions juridiques garantissent le droit des parents ou des tuteurs légaux d'assurer une éducation religieuse et morale à leurs enfants. [Veuillez préciser:](#)

☒ Le cadre juridique ou réglementaire définit les conditions et les normes minimales en matière d'éducation en ce qui concerne la création et le bon fonctionnement des établissements d'enseignement non étatiques. [Veuillez préciser les domaines concernés :](#)

- ☒ L'inscription
- ☒ La supervision et les inspections par les services de l'État
- ☒ Les qualifications des enseignants
- ☒ La santé et l'assainissement
- ☐ La sécurité : les enfants bénéficient d'un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).
- ☒ L'infrastructure
- ☒ Le programme d'enseignement
- ☐ Le rapport élèves/enseignant
- ☐ Les frais de scolarité
- ☐ La fermeture des établissements d'enseignement
- ☐ Autres

- [Veuillez préciser:](#)

- [Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'éducation non étatique ?](#)

- ☐ Mauvaise qualité des infrastructures éducatives et du matériel pédagogique
- ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion
- ☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle
- ☐ Capacités insuffisantes du gouvernement en termes de réglementation et de suivi
- ☐ Rapport élèves/enseignant élevé
- ☐ Autres:

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3.5 Éducation numérique

L'éducation numérique permet d'améliorer l'accès mais elle peut aussi entraîner des difficultés en termes de qualité de l'éducation et d'inclusion ⁴⁴.

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir une éducation numérique de qualité (plusieurs réponses possibles):

- ☒ L'utilisation des technologies numériques dans l'éducation est prévue dans le cadre juridique.

Veuillez indiquer les textes et dispositions pertinents :

Durant les dernières années il y a eu en Tunisie un renouveau pédagogique auquel fut largement associé un usage des TIC. Ce renouveau est justifié par le fait que « les TIC peuvent être utilisées en éducation à des fins très diversifiées pour l'enseignement et l'apprentissage. En fait, l'usage des TIC, en tant qu'outils pédagogiques, permet l'élargissement du savoir et le partage des connaissances, et favorise l'accès à un enseignement de qualité. » (Gouvernement tunisien ; OIF, 2008)

☒ Les dispositions de la législation, des politiques, des stratégies ou des plans de base concernant la gestion, la confidentialité, la sécurité, le stockage, le transfert, l'utilisation et le partage interne et externe des données relatives à l'éducation ont pour objet de garantir le droit à la vie privée des apprenants et des parties prenantes de l'éducation (consentement éclairé, politiques d'utilisation transparentes, etc.)

☒ Les cadres réglementaires définissent des normes minimales en matière d'éducation numérique applicables par l'ensemble des acteurs de l'éducation.

☒ Des mesures ont été adoptées pour éliminer les difficultés d'accès aux contenus numériques⁴⁵, notamment en garantissant l'accès à des contenus numériques conformes aux programmes scolaires, disponibles sur des plates-formes nationales gratuites, publiques et multimodales ; des

⁴⁴ Voir l'Observation générale n° 25 (2021) du Comité des droits de l'enfant sur les droits de l'enfant en relation avec l'environnement numérique.

⁴⁵ Absence de connexion à internet, infrastructures de base ou d'équipements.

contenus de qualité, disponibles dans les matières principales et dans la ou les langues nationales officielles, sont conçus avec des fonctionnalités inclusives afin d'aider les apprenants handicapés.

☐ Les compétences numériques sont intégrées dans les programmes de formation initiale et en cours d'emploi des enseignants ainsi que dans les programmes de formation en leadership afin de créer une culture de l'innovation numérique et de la croissance ancrée dans les principes d'équité et d'inclusion qui ouvre la voie au développement professionnel continu du personnel en place ou en cours de recrutement.

☐ Les compétences nécessaires à l'adaptation aux évolutions futures (compétences numériques, compétences en matière de données et d'IA, sens critique, etc.) sont intégrées au programme officiel à tous les niveaux d'enseignement.

☒ Des mesures ont été prises pour réduire la fracture numérique, notamment en garantissant un approvisionnement fiable en électricité, une bonne connectivité internet à l'école et au domicile mais aussi en assurant l'accès à des appareils adaptés à l'apprentissage et à l'enseignement, à des logiciels sûrs et durables, à des plates-formes sécurisées et à des systèmes intégrés de données sur l'éducation.

☐ Un budget bien établi, durable et rentable, financé par des sources diverses et par la coopération intersectorielle ; des rapports budgétaires mettant l'accent sur l'impact et liés aux objectifs stratégiques régionaux.

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

- Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'éducation numérique (plusieurs réponses possibles)?

☐ Manque de contenus d'enseignement et d'apprentissage numérique de qualité et conformes aux programmes à l'appui de parcours d'apprentissage et d'enseignement flexibles

☐ Équité et inclusion insuffisantes dans les solutions d'apprentissage numérique

☐ Des mesures de sécurité et un soutien informatique insuffisants pour répondre aux problèmes de sécurité des enfants en ligne ou réduire les risques dans le domaine de la cybersécurité

☐ Autres:

☐ Accès limité à internet et/ou à l'électricité

☒ Accès limité au matériel (appareils, chargeurs, etc.)

☐ Difficultés en ce qui concerne la réglementation de l'utilisation des solutions d'éducation numérique

☐ Difficultés en ce qui concerne le financement durable de solutions d'éducation numérique à l'échelle nationale

☐ Développement des compétences numériques insuffisant pour que les technologies numériques soient exploitées avec profit dans la pratique enseignante

☐ Les solutions, décousues ou fragmentaires, ne sont pas systématisées ou réglementées au niveau central

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

4 Le renforcement des systèmes de gouvernance

Pour mémoire: le Cadre d'action Éducation 2030 énonce « pour garantir la qualité de l'éducation et réunir les conditions voulues pour que les apprentissages donnent des résultats probants, les gouvernements devraient renforcer leurs systèmes éducatifs en établissant et en perfectionnant des mécanismes de gouvernance et de mise en jeu des responsabilités adaptés, efficaces et inclusifs ; des systèmes d'assurance qualité ; des systèmes d'information pour la gestion de l'éducation ; des procédures et des dispositifs de financement transparents et efficaces ainsi que des modalités de gestion des établissements, tout en veillant à ce que des données fiables, actualisées et accessibles soient disponibles » (para. 18).

- Veuillez indiquer les mesures prises en ce qui concerne la gouvernance (plusieurs réponses possibles):

☐ Des mécanismes de suivi ont été mis en place pour évaluer la conformité avec les obligations au titre du droit à l'éducation, y compris au moyen de systèmes de gestion de l'information.

☐ Les résultats des processus de suivi sont rendus publics. Veuillez indiquer le lien:

☐ Les processus de suivi sont participatifs, inclusifs et réguliers.

☐ La gouvernance de l'éducation est régie selon une approche sectorielle et multisectorielle.

☒ Les ressources financières sont utilisées de façon à donner la priorité à une éducation publique, gratuite et de qualité ; elles sont dotées de crédits suffisants dans les plans du gouvernement.

☒ L'allocation des ressources à l'éducation est décidée selon un processus transparent.

☒ La planification et la programmation tiennent compte des crises et des risques de catastrophes et prévoient notamment la mise en place d'une éducation de qualité dans les situations d'urgence.

☐ Les collectivités locales bénéficient de mesures de décentralisation et les écoles jouissent d'une certaine autonomie afin que l'enseignement soit adapté au contexte.

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

- Quelles sont les difficultés rencontrées en matière de gouvernance ?

☒ Contraintes budgétaires

☒ Absence de participation des parties

☐ Environnement juridique et politique inexistant, peu porteur, incompatible ou obsolète

concernée et coopération et coordination
insuffisantes à plusieurs niveaux

☒ Systèmes de suivi inexistant ou défectueux,
manque de données fiables

☐ Manque de dialogue avec les syndicats
enseignants

☐ Autres:

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

III. Moyens mis en place pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces instruments

Pour mémoire: les organes directeurs de l'UNESCO ont souligné la nécessité des actions de sensibilisation. Étant donné l'importance de l'action normative au niveau national, il importe que le texte de la Convention soit largement diffusé, avec le concours des commissions nationales pour l'UNESCO.

- Des activités ont-elles été entreprises pour appeler l'attention des différentes autorités du pays sur la Convention et la Recommandation et sur leurs dispositions relatives au droit à l'éducation, et pour les sensibiliser aux principes de non-discrimination et d'égalité des chances dans le domaine de l'éducation ? (Plusieurs réponses possibles)

☒ Traduction de la Convention/Recommandation dans les langues nationales et, si possible, dans les langues locales

☒ Diffusion de la Convention/Recommandation et sensibilisation à ses principales dispositions ou aux principes fondamentaux en matière de droit à l'éducation notamment à l'aide de supports et de ressources appropriés

☒ Activités entreprises par les commissions nationales ou avec leur concours en vue de plaider pour la non-discrimination et l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation et de susciter un débat sur les grandes questions concernant les droits énoncés dans les instruments

☐ Autres:

Ce document est imprimé sur du papier recyclé.

Combattre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

Onzième consultation des États membres sur l'application de la Convention
et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l'enseignement (1960) (2024-2025)

PRINCIPES DIRECTEURS POUR L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION ET DE LA RECOMMANDATION CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT (1960)

1. Introduction

La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Convention ») et la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Recommandation »), adoptées par la Conférence générale de l'UNESCO en 1960, répondent au mandat dont l'Organisation a été investie dans son Acte constitutif, à savoir « réaliser graduellement l'idéal d'une chance égale d'éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe, ni d'aucune condition économique ou sociale ». La Convention est le premier instrument international juridiquement contraignant garantissant le droit à l'éducation et le seul qui lui soit exclusivement consacré.

Le droit à l'éducation est aujourd'hui l'un des principes fondamentaux sur lesquels reposent l'agenda Éducation 2030 et l'objectif de développement durable 4 (ODD 4) adoptés par la communauté internationale en 2015. L'ODD 4 a pour objet d'assurer la pleine jouissance du droit à l'éducation, fondement du développement durable. Il englobe dans son champ les multiples dimensions du droit à l'éducation.

La Convention a été reconnue comme étant l'une des pierres angulaires de l'agenda Éducation 2030. Elle constitue en outre un puissant outil pour faire avancer la réalisation de l'ODD 4 par une articulation efficace entre action normative et action opérationnelle.

Les présents Principes directeurs ont pour objet d'aider les États membres dans l'établissement de leurs rapports sur l'application de la Convention ou de la Recommandation dans le cadre de la onzième consultation.

2. Portée de la consultation

Compte tenu de l'agenda Éducation 2030, le suivi de la Convention et de la Recommandation est d'une importance cruciale pour que l'éducation soit réellement inclusive pour tous et pour lutter contre la persistance des inégalités en matière d'accès, de participation et de résultats d'apprentissage à tous les niveaux, en particulier dans les groupes les plus vulnérables. Ceci est d'autant plus vrai que, dans le contexte actuel, les pays s'efforcent de relancer l'éducation après les perturbations causées par la pandémie de COVID-19. Les mesures concrètes prises par les États membres conformément à leurs obligations juridiques en vertu de la Convention et de la Recommandation contribuent à la mise en œuvre de l'agenda Éducation 2030.

Étant donné que la portée et la teneur des obligations juridiques en vertu du droit à l'éducation concordent avec les 10 cibles de l'ODD 4, des efforts ont été engagés pour que le contenu des cibles soit inclus dans les présents Principes directeurs et que ces principes constituent un instrument précieux pour mesurer les progrès accomplis en vue de la réalisation des cibles de l'ODD 4.

La Convention est en étroite concordance non seulement avec l'ODD 4 mais aussi avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), la

Convention relative aux droits de l'enfant (1989) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006).

Cette consultation est en outre l'occasion de contribuer à l'**Initiative en cours de l'UNESCO sur l'évolution du droit à l'éducation dans la perspective de l'apprentissage tout au long de la vie**¹ (lancée en décembre 2021). Cette Initiative cherche des solutions pour renforcer le droit à l'éducation, qu'elle replace dans le contexte de l'apprentissage tout au long de la vie, en tenant compte des nouvelles exigences imposées à l'éducation. Elle s'appuie sur le **rapport préparé par la Commission internationale sur Les futurs de l'éducation**², qui propose d'élargir explicitement notre conception du droit à l'éducation à tous les âges, à tous les temps et à tous les espaces. L'Initiative est également conforme à l'**Énoncé de vision du Secrétaire général des Nations Unies sur la transformation de l'éducation**³ ainsi qu'au **Rapport du Sommet sur la transformation de l'éducation (2022)**⁴, selon lequel la transformation des systèmes éducatifs doit tendre à « l'inclusion de tous, indépendamment des circonstances, du contexte et des origines ». L'Initiative sur l'évolution du droit à l'éducation a pour objet d'engager une réflexion collaborative et participative sur le cadre international afin de garantir l'application effective du droit à l'éducation à l'apprentissage pour tous et tout au long de la vie. L'Initiative s'appuie également sur les dialogues intergouvernementaux entamés récemment, en particulier le Cadre d'action de Marrakech – Exploiter le pouvoir de transformation de l'apprentissage et de l'éducation des adultes⁵ et la Déclaration de Tachkent et engagements à l'action pour la transformation de l'éducation et la protection de la petite enfance⁶.

Il convient également de noter que, comme le révèlent les consultations précédentes sur la Convention et la Recommandation, les pays partagent désormais une conception plus large du droit à l'éducation. Fondée sur les conclusions des rapports nationaux précédents, la 11^e consultation porte notamment sur des thèmes ayant une incidence directe sur le droit à l'éducation, par exemple, l'apprentissage numérique, la question du climat, le droit à l'apprentissage tout au long de la vie et le rôle des acteurs non étatiques dans l'éducation.

3. Obligations en matière de présentation de rapports

La nature juridique des obligations découlant de la Convention diffère à plusieurs égards de celle des obligations qu'impose la Recommandation. La Convention a force obligatoire et les États qui y sont parties sont tenus d'en incorporer les dispositions dans les cadres nationaux. La Recommandation, de nature non contraignante, a une force politique et morale. Son adoption visait à prendre en compte les difficultés que certains États pourraient rencontrer, du fait en particulier de leur structure fédérale, pour ratifier la Convention.

Compte tenu des différences de portée juridique dues à la nature même de ces deux instruments, la teneur de la Recommandation et celle de la Convention sont identiques. Les États membres doivent donner effet à l'un ou l'autre de ces instruments dans leur législation nationale et dans leurs politiques de l'éducation.

Les dispositions relatives à l'obligation de soumettre des rapports de l'article VII de la Convention et de l'article correspondant de la Recommandation sont les mêmes. L'article VIII de l'Acte constitutif de l'UNESCO dispose que « *Chaque État membre adresse à l'Organisation, aux dates et sous la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, les règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l'ordre de l'éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l'article*

¹ [Comment les droits s'adaptent à l'évolution de l'éducation | UNESCO.](#)

² [Repenser nos futurs ensemble : un nouveau contrat social pour l'éducation – UNESCO Digital Library.](#)

³ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg_vision_statement_on_transforming_education.pdf.

⁴ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report_on_the_2022_transforming_education_summit.pdf.

⁵ [Cadre d'action de Marrakech | Institut pour l'apprentissage tout au long de la vie \(unesco.org\).](#)

⁶ [Tashkent-declaration-ecce-2022.pdf \(unesco.org\).](#)

IV, paragraphe 4 ». Par conséquent, même si un État n'est pas partie à la Convention, il doit soumettre un rapport sur l'application de la Recommandation, ce qui signifie que **tous les États membres de l'UNESCO sont censés soumettre un rapport national** sur l'application de l'un ou l'autre de ces instruments dans le cadre des consultations de suivi.

4. Participation aux consultations

La durée de la période d'établissement des rapports au titre de la 11^e consultation sur l'application de la Convention et la Recommandation a été fixée à quatre ans (2021-2024).

Le rapport intitulé Les futurs de l'éducation propose un nouveau contrat social pour l'éducation, ce qui nécessite de concevoir l'éducation comme un bien commun et un projet de société partagé. À cette fin, il convient de mener des consultations approfondies avec un large éventail de parties prenantes. Le processus d'établissement des rapports doit donc être **participatif**, d'où la nécessité de veiller à une bonne coopération entre le Ministère de l'éducation et les autres ministères concernés par différents aspects du droit à l'éducation et de consulter les partenaires sociaux, les **organisations de la société civile** et autres organes pertinents.

L'établissement des rapports nationaux offre aux États membres une **bonne occasion** d'évaluer la mise en œuvre du droit à l'éducation sur leur territoire, de cerner les difficultés particulières, d'engager un dialogue constructif avec les autres acteurs concernés et de partager les bonnes pratiques.

Lors de la préparation des rapports, les États membres sont encouragés à fournir **de manière concise des informations concrètes et pertinentes**. Ils décriront le cadre constitutionnel, législatif, administratif et politique mis en place aux fins de l'application des dispositions garanties par les instruments et démontreront en quoi leurs normes législatives et leurs pratiques donnent effet à la Convention ou à la Recommandation.

Les États membres pourront reproduire les informations pertinentes soumises lors d'autres exercices de présentation de rapports ou s'y référer en indiquant précisément où les consulter. De même, les liens vers des documents utiles ou des textes juridiques ou politiques pertinents seront d'une grande utilité ; certains textes peuvent également être joints en annexe au rapport.

Les rapports nationaux soumis lors des consultations précédentes peuvent être consultés sur l'**Observatoire sur le droit à l'éducation**⁷ dans la rubrique « suivi » des profils de pays. Les renseignements fournis dans les rapports revêtent un grand intérêt tant pour l'Observatoire sur le droit à l'éducation que pour **Son Atlas**⁸, outil de suivi en ligne du droit à l'éducation des filles et des femmes. Les informations et les données relatives aux systèmes éducatifs nationaux sont également consultables dans la base de données de l'Institut de statistique de l'UNESCO⁹. Les conclusions et les rapports de la consultation sont utilisés à des fins de suivi tout en contribuant à des travaux de plus vaste envergure – la production de connaissances, les actions de plaidoyer et la coopération technique.

5. Modalités et organisation

Les Principes directeurs sont divisés en trois chapitres :

- Le **premier chapitre** est consacré aux informations d'ordre général sur l'adhésion à la Convention.
- Le **deuxième chapitre** a pour objet d'obtenir des renseignements sur l'application de la Convention et de la Recommandation dans le contexte de l'objectif de développement

⁷ [Observatoire sur le droit à l'éducation \(unesco.org\)](https://observatoire.unesco.org/).

⁸ [Son Atlas \(unesco.org\)](https://sonatlas.unesco.org/).

⁹ [UIS Statistics \(unesco.org\)](https://uis.unesco.org/).

durable 4. Ce chapitre, qui est aussi le plus long, concerne les points suivants : inclusion et non-discrimination dans le domaine de l'enseignement (section 1), à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement (section 2), l'éducation de qualité et le cadre de l'apprentissage (section 3) et, en conclusion, le renforcement des systèmes de gouvernance (section 4).

- Le **troisième chapitre** a pour objet de réunir des informations relatives aux méthodes utilisées pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces deux instruments.

Afin de simplifier les Principes directeurs tout en apportant aux États membres les indications indispensables qui les guideront dans la formulation de leurs réponses à l'issue d'un processus participatif, **les orientations proposées sont de deux types** :

- (1) Des questions ouvertes ou fermées auxquelles les États membres sont invités à répondre directement. Veuillez noter qu'il est possible, le cas échéant, de fournir plusieurs réponses.
- (2) Des indications complémentaires visant à aider les États membres à structurer et à détailler les réponses apportées aux questions ouvertes (des conseils seront notamment donnés sur la manière de répondre efficacement aux questions posées). Ces indications sont en italiques.

INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL :

Nom du pays : **La République Tunisienne**

Organisation(s) ou entité(s) chargée(s) de l'établissement du rapport :

Ministère de la famille de la femme de l'enfance et des personnes âgées.

Nom de la personne à contacter : Mr Samir Ben Meriem

Adresse électronique et numéro de téléphone de la personne à contacter : **benmeriemsamir@gmail.com**

I. Ratification et applicabilité de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ¹⁰

- Votre pays est-il Partie à la Convention ?

☐ Oui

☐ Non: [votre pays prévoit-il de ratifier cet instrument?](#)

☐ Oui: [veuillez indiquer à quel stade du processus de ratification se trouve votre pays. Veuillez préciser si votre pays a besoin d'assistance :](#)

☐ L'intérêt est réel mais aucune mesure concrète n'a été prise

☐ Le processus de ratification a été entamé

☐ Le processus de ratification est presque terminé

☐ [Veuillez décrire succinctement, le cas échéant, les mesures qui ont été prises et le calendrier ainsi que les difficultés \(juridiques, institutionnelles, politiques ou pratiques\) éventuellement rencontrées au cours du processus de ratification. Veuillez indiquer en quoi l'UNESCO peut vous aider.](#)

☐ Non, pas de ratification envisagée dans un avenir proche. [Veuillez expliquer pourquoi:](#)

- La Convention est-elle directement applicable en droit national?

☐ Oui ☐ Non

- Les tribunaux et/ou les autorités administratives ont-ils statué sur des questions ou des violations relatives au droit à l'éducation ? ¹¹

☐ Non

☐ Oui: les dispositions de la Convention ont-elles été invoquées ?

☐ Oui ☐ Non

- Veuillez citer des exemples de précédents ou de jurisprudence.

Il est également possible de donner des informations sur les autorités (judiciaires, administratives, etc.) compétentes en ce qui concerne le droit à l'éducation.

II. Renseignements concernant l'application de la Convention ou de la Recommandation dans le contexte de l'Objectif de développement durable 4 (ODD 4)

1. Vers un système éducatif et non discriminatoire

Pour mémoire : cette partie porte sur l'objet principal de la Convention/Recommandation, qui consiste à souligner l'obligation qui incombe aux États d'interdire toute forme de discrimination dans le domaine de l'enseignement tout en promouvant l'égalité des chances dans l'éducation comme le précisent les articles/paragraphes 1(1), 2 et 3 de la Convention/Recommandation.

Elle correspond également à l'ambition primordiale de l'ODD 4, à savoir « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité » d'ici à 2030. Elle couvre donc l'ensemble des cibles de l'ODD 4, mais aussi, plus particulièrement, la cible 4.5¹².

- Veuillez indiquer si les droits et les principes énoncés dans la Convention/Recommandation ont guidé l'élaboration du cadre légal et/ou politique de l'éducation :

☐ Oui ☐ Non

- Dans l'affirmative, veuillez fournir les références des textes :

1.1 Non-discrimination et égalité dans le domaine de l'enseignement

¹¹ Les mécanismes judiciaires jouent un grand rôle dans l'application du droit à l'éducation en garantissant la responsabilité juridique, contribuant ainsi à la réalisation concrète du droit à l'éducation.

¹² Qui appelle les États à « éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle ».

- Veuillez décrire les mesures adoptées afin d'éliminer et de prévenir toute discrimination dans le domaine de l'enseignement au sens de la Convention/Recommandation¹³ et de garantir l'égalité d'accès à tous les niveaux et dans tous les types d'enseignement (plusieurs réponses possibles):

Pour mémoire: ces mesures répondent notamment à la cible 4.1 et, pour partie, à la cible 4.b¹⁴

☐ Les textes juridiques¹⁵ interdisent toute discrimination et garantissent l'égalité d'accès à l'enseignement :

- ☐ Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)
- ☐ Dans l'enseignement primaire
- ☐ Dans l'enseignement secondaire
- ☐ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☐ Dans l'enseignement supérieur
- ☐ Dans l'éducation des adultes et les autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez indiquer les dispositions juridiques pertinentes :

- Veuillez énumérer les motifs de discrimination interdits dans le domaine de l'enseignement tels que précisés dans les textes juridiques :

☐ Les politiques, les programmes et les initiatives visent à interdire et à prévenir la discrimination et à garantir l'égalité d'accès à l'éducation :

- ☐ Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)
- ☐ Dans l'enseignement primaire
- ☐ Dans l'enseignement secondaire
- ☐ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☐ Dans l'enseignement supérieur
- ☐ Dans l'éducation des adultes et l'autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez préciser : [la validation de la stratégie nationale multisectorielle du développement de la petite enfance 2017-2025](#)

¹³ Voir article/paragraphe 1(1).

¹⁴ Qui appelle les États à « augmenter nettement à l'échelle mondiale le nombre de bourses d'études offertes [...] pour financer le suivi d'études supérieures, y compris la formation professionnelle, les cursus informatiques, techniques et scientifiques et les études d'ingénieur ».

¹⁵ Constitution, lois, décrets, règlements, circulaires, etc.

☐ Lutte contre la discrimination à travers les programmes d'enseignement:

- ☐ Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)
- ☐ Dans l'enseignement primaire
- ☐ Dans l'enseignement secondaire
- ☐ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☐ Dans l'enseignement supérieur
- ☐ Dans l'éducation des adultes et l'autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez préciser:

☐ Autres mesures adoptées en vue d'éliminer et de prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement et de garantir l'égalité d'accès à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement:

L'intégration de l'approche genre dans les curriculums pédagogique de la petite enfance .

1.2 Égalité des chances et inclusion dans le domaine de l'enseignement

- Veuillez indiquer les mesures qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour assurer l'égalité des chances (en ce qui concerne l'accès, la participation et l'achèvement des études), et l'égalité de traitement ainsi que pour faciliter l'inclusion de tous les apprenants dans les processus d'apprentissage (*plusieurs réponses possibles*) :

Mesures d'ordre général:

- | | |
|---|---|
| ☐ La législation garantit l'éducation inclusive pour tous | ☐ Des parcours d'apprentissage variés et flexibles ¹⁷ sont proposés |
| ☐ Les mesures politiques visent à renforcer l'éducation inclusive pour tous | ☐ Les programmes et les méthodes d'enseignement sont conçus selon une approche inclusive ¹⁸ |
| ☐ Les enseignants sont formés à l'éducation inclusive ¹⁶ et apprennent à valoriser la diversité | ☐ L'éducation multilingue et interculturelle est |

¹⁶ Les enseignants sont dûment formés pour enseigner à tous les élèves (et pas uniquement aux élèves handicapés) afin qu'ils aient les connaissances, les valeurs et les comportements qui leur permettront de réussir. Voir: [Enseignement inclusif : préparer tous les enseignants à enseigner à tous les élèves - UNESCO Digital Library](#) Enseignement inclusif : préparer tous les enseignants à enseigner à tous les élèves, 2020, p.14.

¹⁷ « Il convient pour cela de proposer des parcours d'apprentissage variés et flexibles, ainsi que des points d'entrée et de réintégration à tous les âges et à tous les niveaux d'études, de renforcer les liens entre les structures formelles et non formelles de garantir la reconnaissance, la validation et

- ☐ Des initiatives ont été lancées pour lutter contre la discrimination et promouvoir la diversité culturelle et l'acceptation mutuelle favorisée

☐ Autres:

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Prise en compte de l'approche genre dans les politiques nationales.

- De façon générale, quelles ont été les difficultés rencontrées pour appliquer les principes de non-discrimination et d'égalité des chances dans le domaine de l'enseignement ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Manque de l'offre des services de proximité

Autres mesures générales pertinentes, y compris en matière d'égalité des genres

- | | |
|---|---|
| ☐ La législation garantit l'égalité des genres dans l'éducation | ☐ Les obstacles qui entravent l'accès à l'éducation des filles enceintes et des jeunes mères ont tous été éliminés pour garantir la continuité de l'enseignement |
| ☐ Des mesures politiques ont été adoptées en faveur de l'égalité des genres | ☐ Des programmes de réintégration des jeunes mères sont prévus |
| ☐ La planification du secteur éducatif tient compte du genre | ☐ L'accès à des installations sanitaires sûres, adaptées et tenant compte du genre est assuré ²⁰ |
| ☐ Mesures positives ou affirmatives | ☐ Les programmes d'études sont exempts de tout stéréotype ²¹ et de tout préjugé |
| ☐ Incitations financières et bourses d'études | ☐ La parité des genres en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques |
| ☐ Formation (initiale et en cours d'emploi) des enseignants à l'égalité des genres | |
| ☐ Formation des enseignants à la lutte contre la stigmatisation ¹⁹ | |

l'accréditation des connaissances, aptitudes et compétences acquises dans le cadre de l'éducation formelle et informelle » ([Education 2030 Framework for Action](#), par. 33). Ces parcours comprennent le transfert des élèves dans une autre classe ou un autre établissement ou encore dans d'autres contextes d'apprentissage (en ligne, en présentiel, à plein temps, à temps partiel, etc.) afin de répondre aux besoins de l'individu et à ses souhaits.

¹⁸ Lors de l'élaboration des programmes et des méthodes d'enseignement, des efforts sont déployés pour que tous les élèves bénéficient d'une expérience d'apprentissage inclusive et bienveillante qui leur offre la possibilité de réussir quelles que soient leurs origines.

¹⁹ « Stigmatisation is the act of treating someone or something unfairly by publicly disapproving of them » (« La stigmatisation est une action consistant à traiter injustement une personne ou une chose en les condamnant publiquement », librement traduit du Cambridge Dictionary).

²⁰ « Les installations sanitaires tenant compte du genre comprennent des toilettes propres, sûres et séparées, l'accès à l'eau et l'enlèvement des déchets » ([UNGEI blog post](#), Gender-sensitive sanitation, 2018).

☐ Autres:

(STIM) est garantie

☐ La parité des genres dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) est garantie

Exigence du budget sensible au genre

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

- Quelles ont été les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'égalité des genres dans et par l'éducation? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

- L'âge minimum du mariage est-il conforme aux normes internationales (18 ans) ? ²²

Veuillez noter que le mariage d'enfants est une pratique discriminatoire car les filles sont souvent nubiles plus jeunes que les garçons. Le mariage d'enfants porte atteinte au droit de l'enfant à l'éducation car les enfants mariés risquent davantage d'abandonner leurs études et les enfants non scolarisés risquent davantage d'être mariés.

☐ Oui ☐ Non

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes et indiquer quelles sont les dérogations à la limite de l'âge légal du mariage en précisant l'âge minimum absolu :

Article 5 : Code du statut personnel tunisien (SSPT)

Minorités nationales:

Pour mémoire : l'article/paragraphe 5(1)(c) a de la Convention/Recommandation prévoit les droits des minorités nationales.

²¹ « Stereotype is a set idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong » (« Un stéréotype est une idée toute faite que les gens se font de quelqu'un ou de quelque chose, en particulier une idée fausse », librement traduit du Cambridge Dictionary).

²² On notera que selon la Recommandation générale/observation générale conjointe no 31 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et no 18 du Comité des droits de l'enfant sur les pratiques préjudiciables, para. 20: « à titre exceptionnel, le mariage d'un enfant mature de moins de 18 ans et doté de toutes ses capacités peut être autorisé, à condition que l'enfant ait au moins 16 ans et que la décision soit prise par un juge pour des motifs légitimes exceptionnels définis par la loi et sur la base de preuves de la maturité de l'intéressé et non par soumission aux cultures et traditions ».

- | | |
|---|--|
| ☐ La législation garantit le droit à l'éducation des minorités nationales | ☐ Les enseignants sont formés à l'éducation interculturelle |
| ☐ Des mesures politiques ont été adoptées pour défendre le droit à l'éducation des minorités nationales | ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ²⁴ |
| ☐ L'élaboration des politiques prévoit des consultations avec les communautés locales | ☐ L'éducation multilingue et interculturelle est soutenue |
| ☐ Le droit des minorités nationales d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres est garanti par la législation | ☐ L'instruction dans la langue maternelle est garantie pour les minorités nationales |
| ☐ Des normes éducatives ont été élaborées en faveur des établissements d'enseignement administrés par des minorités nationales | ☐ Adaptation des programmes d'enseignement et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage aux besoins des minorités nationales |
| ☐ Les minorités nationales bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ²⁵ et de tout préjugé |
| ☐ Les minorités nationales bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études | |
| ☐ Autres ²³ : | |

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des minorités? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Peuples autochtones:

- | | |
|--|--|
| ☐ La législation garantit le droit à l'éducation des peuples autochtones | ☐ Les peuples autochtones bénéficient de d'incitations financières et de bourses d'études |
| ☐ Des mesures politiques visent à la promotion du droit à l'éducation des peuples autochtones | ☐ Les enseignants sont formés à l'éducation interculturelle |
| ☐ L'élaboration des politiques prévoit des consultations avec les communautés locales | ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ²⁶ |

²³ Voir le [rapport de l'UNESCO](#) « Le droit à l'éducation des minorités : Aperçu des mesures prises par les États lors de la 10e Consultation sur la Convention et la Recommandation de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement », 2023

²⁴ Supra note 15.

²⁵ Supra note 16.

²⁶ Supra note 15.

- | | |
|--|---|
| ☐ Le droit des peuples autochtones d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres est garanti par la législation | ☐ L'éducation multilingue et interculturelle est soutenue |
| ☐ Des normes éducatives ont été élaborées en faveur des établissements d'enseignement administrés par les peuples autochtones | ☐ L'instruction dans la langue maternelle est garantie |
| ☐ Les peuples autochtones bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☐ Adaptation des programmes d'enseignement et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage aux besoins des peuples autochtones |
| ☐ Autres: | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ²⁷ et de tout préjugé |

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des peuples autochtones? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Populations en déplacement (migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, personnes apatrides et personnes déplacées dans leur propre pays) et populations prises au piège²⁸:

- | | |
|--|---|
| ☐ La législation garantit leur droit à l'éducation | ☐ Ces populations bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études |
| ☐ Des mesures politiques ont été adoptées pour promouvoir leur droit à l'éducation | ☐ Recrutement d'auxiliaires |
| ☐ Leur intégration dans les écoles ordinaires est garantie | ☐ Des parcours d'apprentissage variés et flexibles ³¹ sont proposés |
| ☐ Ces populations bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ³² et de tout préjugé |
| ☐ Les mesures administratives qui entravent leur accès à l'éducation ont toutes été éliminées | ☐ Des programmes d'apprentissage accéléré sont proposés |
| ☐ Des procédures administratives (tests de classement, justificatifs, etc.) ont été mises en place pour surmonter les obstacles | ☐ Il existe des programmes non formels et/ou d'autres possibilités d'apprentissage |

²⁷ Supra note 16.

²⁸ « Les populations prises au piège sont celles qui, du fait de leur incapacité à migrer vers des lieux sûrs, restent piégées dans des endroits vulnérables aux impacts des aléas climatiques. » ([L'impact du déplacement climatique sur le droit à l'éducation - UNESCO Digital Library](#): L'impact du déplacement climatique sur le droit à l'éducation, 2020, p. 2).

administratifs²⁹

☐ Les enseignants ont une formation suffisante pour assurer l'inclusion de ces populations

☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation³⁰

☐ Autres:

☐ Les nouveaux élèves bénéficient de cours de langue

☐ Le multilinguisme et l'éducation interculturelle sont encouragés

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

- Des mesures spécifiques ont-elles été adoptées pour les personnes déplacées en raison du changement climatique?

☐ Oui ☐ Non

- Veuillez préciser:

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes apatrides et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Personnes handicapées:

☐ La législation garantit leur droit à l'éducation

☐ Des mesures politiques ont été adoptées pour promouvoir leur droit à l'éducation

☐ Leur inclusion dans les écoles ordinaires est garantie

☐ Les écoles spéciales font office de centres de ressources pour les écoles inclusives

☐ Les enseignants des établissements ordinaires suivent une formation spécifique sur le handicap

☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation³³

☐ Recrutement d'auxiliaires

☐ Adaptation des programmes et des

³¹ Supra note 13

³² Supra note 16.

²⁹ L'absence de pièces d'identité (papiers d'identité, certificat de naissance, permis de résidence, etc.) ne devrait pas faire obstacle à l'éducation mais il n'en va pas toujours ainsi. Voir: [UNESCO publication: Handbook on the right to education](#), 2018, p. 96.

³⁰ Supra note 15.

³³ Supra note 15.

- ☐ Mesures d'action positive ou affirmative
- ☐ Les personnes handicapées bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études
- ☐ Autres

méthodes d'enseignement et d'apprentissage

- ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype³⁴ et de tout préjugé
- ☐ Adaptation de l'infrastructure scolaire et du matériel pédagogique

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Cahier des charges de l'ouverture des jardins d'enfants décret du 28 février 2023

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des personnes handicapées? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Adoption du matériel pédagogiques adapte a chaque type d'handicap

Étudiants issus de familles pauvres :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Incitations financières et bourses d'études d'aide à la scolarisation ☐ Les transports, les repas et le matériel pédagogique sont subventionnés ou fournis à titre gratuit même une fois la scolarité obligatoire achevée ☐ Mesures d'action positive ou affirmative ☐ Autres: ☐ | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation³⁵ ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype³⁶ et de tout préjugé |
|---|---|

Programme d'allocation sociale pour les enfants issus des familles nécessiteuses pour s'inscrire aux jardins d'enfants

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des étudiants issus de familles pauvres? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Arrêté de la ministre de la famille de la femme de l'enfance et des personnes âgées du 20 octobre 2022 fixant les frais d'admission des enfants aux jardin d'enfants

-
- ³⁴ Supra note 16.
³⁵ Supra note 15.
³⁶ Supra note 16.

2. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du droit à l'éducation à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement

2.1 Éducation et protection de la petite enfance

Pour mémoire: l'éducation et la protection de la petite enfance (EPPE) ne sont pas explicitement prévues dans la Convention/Recommandation. Cependant, la communauté internationale a pris progressivement conscience au fil des ans de l'importance de l'EPPE. Le Comité des droits de l'enfant a initialement reconnu que « le droit à l'éducation durant la petite enfance commence à la naissance » (Observation générale n° 7). Le Cadre d'action et de coopération adopté à Moscou en 2010 a explicité ce droit³⁷, de même que, plus récemment, la Déclaration de Tachkent et engagements à l'action pour la transformation de l'éducation et la protection de la petite enfance³⁸. Dans le contexte actuel de l'agenda Éducation 2030, les États se sont engagés, au titre de la cible 4.2, à « offrir au moins une année d'éducation préprimaire gratuite et obligatoire ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir l'accès à une EPPE de qualité (plusieurs réponses possibles):

- | | |
|---|---|
| ☐ Avant l'enseignement préprimaire, les services d'EPPE sont gratuits | ☐ Les services d'EPPE tiennent compte du fait que le développement cognitif et social, l'apprentissage fondamental, la prise en charge responsable, la nutrition, la santé, la sécurité, la protection et le jeu sont une nécessité pour l'enfant. |
| ☐ Avant l'enseignement préprimaire, les services d'EPPE sont d'un coût abordable | |
| ☐ L'accès aux services d'EPPE est exempt de toute discrimination | |

- Veuillez apporter des précisions sur les mesures prises:

Il est proposé à titre gratuit pour les enfants issus des familles nécessiteuses inscrit aux jardins d'enfants .

- L'enseignement préprimaire est-il obligatoire et gratuit ?

- ☐ L'enseignement préprimaire est obligatoire. Veuillez indiquer l'âge de la scolarisation et la durée de l'enseignement à ce niveau:

- ☐ L'enseignement préprimaire n'est pas obligatoire.
- ☐ L'enseignement préprimaire est gratuit pour tous. Veuillez indiquer la durée de l'enseignement et préciser dans quelle mesure il est proposé à titre gratuit :

³⁷ Le Cadre de Moscou déclare que « L'EPPE fait partie du droit à l'éducation et constitue le fondement principal pour un développement humain holistique ».

³⁸ Par laquelle les États s'engagent à « renforcer les cadres politiques et juridiques pour faire en sorte que le droit à l'éducation inclue l'EPPE ».

☐ L'enseignement préprimaire n'est pas gratuit.

- Veuillez énumérer les lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées et de la ministre des finances du 12 octobre 2022, fixant les frais d'admission des enfants aux jardins d'enfants publics relevant du ministère de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'éducation et de la protection de la petite enfance et de l'enseignement préprimaire?

☐ Accès limité

☐ Problèmes d'équité et d'inclusion

☐ Programmes de qualité médiocre

☐ Autres:

☐ Résultats d'apprentissage médiocres

☐ Nombre insuffisant d'éducateurs ayant suivi une formation professionnelle

☐ Manque de soutien de la part des familles

43.08 % taux d'accès des enfants âgés de 3-5 ans aux jardins d'enfants publics et privées

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

2.2 Enseignement primaire et secondaire

Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(a) de la Convention/Recommandation prévoit l'enseignement primaire et secondaire universel. Dans le contexte de l'agenda Éducation 2030, la cible 4.1 appelle les États à assurer « 12 années d'enseignement primaire et secondaire gratuit, financé par des fonds publics, inclusif, équitable et de qualité, dont au moins 9 années seraient obligatoires pour tous les enfants ».

Enseignement primaire

- Veuillez indiquer la durée de l'enseignement primaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau:

- L'enseignement primaire est-il obligatoire et gratuit ?

☐ L'enseignement primaire est obligatoire.

☐ L'enseignement primaire n'est pas obligatoire.

☐ L'enseignement primaire est gratuit.

☐ L'enseignement primaire n'est pas gratuit.

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement primaire?

- | | |
|--|---|
| ☐ Accès limité | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres en: |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | Alphabétisme de base |
| ☐ Taux d'abandon élevé | Calcul |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | Apprentissage social et émotionnel |
| ☐ Autres: | Autres |
| | ☐ Disparité des résultats d'apprentissage |
| | ☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Enseignement secondaire

Veuillez indiquer dans cette section si l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels du second degré, est en règle générale ouvert et accessible à tous.

- Veuillez indiquer la durée du premier cycle de l'enseignement secondaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau :

- Veuillez indiquer la durée du deuxième cycle de l'enseignement secondaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau:

- Les premier et deuxième cycles de l'enseignement secondaire sont-ils obligatoires et gratuits?

- ☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire est obligatoire.
- ☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire n'est pas obligatoire.
- ☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire est gratuit.
- ☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire n'est pas gratuit.
- ☐ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire est obligatoire.
- ☐ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire n'est pas obligatoire.
- ☐ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire est gratuit.
- ☐ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire n'est pas gratuit.

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

- Veuillez indiquer si l'âge minimum d'admission à l'emploi correspond à la fin de la scolarité obligatoire :

Pour mémoire: la législation du travail et les lois relatives à la scolarité obligatoire sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. Si l'âge minimum d'admission à l'emploi est inférieur à l'âge de fin de la scolarité obligatoire, il y a un risque que l'enfant abandonne l'école pour travailler et, de ce fait, ne parvienne pas au terme de la scolarité obligatoire. À l'inverse, si l'âge de fin de la scolarité est inférieur à l'âge minimum d'admission à l'emploi, une fois que l'enfant a terminé la scolarité obligatoire, il est exposé à l'exploitation des enfants et à des violations de la législation du travail.

Oui o Non o

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes et expliquer comment ces dispositions sont appliquées:

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement secondaire?

- | | |
|--|---|
| ☐ Accès limité | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | ☐ Préparation insuffisante des diplômés du premier degré |
| ☐ Taux d'abandon élevé | ☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | |

☐ Autres:

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

2.3 Enseignement supérieur

Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(a) de la Convention/Recommandation prévoit l'enseignement supérieur. L'accès à l'enseignement supérieur est essentiel pour la réalisation des cibles 4.3³⁹ et 4.4⁴⁰ de l'ODD 4. L'article 4 de la Convention fait obligation aux États de « rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur ». L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels précise que cette obligation doit être assurée « par tous les moyens appropriés et notamment l'instauration progressive de la gratuité ». L'enseignement supérieur comprend l'enseignement et la formation techniques et professionnels.

- Veuillez indiquer les efforts entrepris pour que l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels, soit accessible à tous dans des conditions d'égalité et en fonction des capacités de chacun et/ou qu'il soit gratuit (plusieurs réponses possibles):

- ☐ L'enseignement supérieur est gratuit
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible en fonction des capacités de chacun (évaluées en fonction des qualifications et des expériences pertinentes)
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible grâce à des incitations financières et à des bourses d'études
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible grâce à des mesures d'action positive ou affirmative
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible grâce à un système de transfert de crédits entre États
- ☐ L'enseignement supérieur propose des parcours d'apprentissage variés et flexibles (des possibilités d'entrée et de réintégration ainsi que la reconnaissance, la validation et l'accréditation des connaissances et des compétences acquises dans le contexte de l'éducation formelle et informelle).
- ☐ Autres:

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et

³⁹ Qui appelle les États à « faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d'égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable ».

⁴⁰ Qui recommande d'« augmenter nettement le nombre de jeunes et d'adultes disposant des connaissances, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat ».

indirects (frais d'examen, matériel universitaire, transports, hébergement). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement supérieur?

- | | |
|--|---|
| ☐ Accès limité | ☐ Nombre insuffisant de professeurs ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | ☐ Manque de mécanismes permettant une transition en douceur du secondaire au supérieur |
| ☐ Résultats d'apprentissage médiocres | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

2.4 Éducation des adultes et autres possibilités d'apprentissage

Pour mémoire : l'article/paragraphe 4(c) de la Convention/Recommandation prévoit l'éducation des adultes et d'autres possibilités d'apprentissage. Si l'ODD 4 appelle les États à « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie », la cible 4.6 les appelle plus particulièrement à « faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter ». De plus, il est demandé aux États, au titre de la cible 4.4, « d'accroître et de diversifier l'offre d'apprentissage, par le biais de multiples modalités d'éducation et de formation, afin que tous les jeunes et tous les adultes, en particulier les filles et les femmes, puissent acquérir les savoirs, les compétences et les aptitudes requises pour un travail décent et pour la vie courante ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour mettre en place un système de formation continue et offrir un accès équitable aux possibilités d'apprentissage et de formation (plusieurs réponses possibles):

- ☐ Possibilités d'éducation pour les personnes n'ayant pas bénéficié de l'enseignement primaire ou n'ayant pas mené à terme le cycle complet de ces études
- ☐ Programmes d'alphabétisation
- ☐ Formation continue (programmes de formation axés sur les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires au développement personnel et professionnel)
- ☐ Possibilités de formation gratuites

- ☐ Possibilités de formation professionnelle comprenant notamment des programmes de reconversion et de perfectionnement
- ☐ Reconnaissance, validation et certification de l'éducation non formelle et informelle
- ☐ Services gratuits d'orientation professionnelle
- ☐ Ouverture de droits à l'apprentissage tout au long de la vie, notamment au moyen de comptes d'apprentissage, de chèques-éducation, etc.
- ☐ Autres :

- Veuillez apporter des précisions sur les mesures prises:

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'apprentissage et de l'éducation des adultes ?

- | | |
|--|--|
| ☐ Accès limité | ☐ Manque de financement |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | ☐ Nombre insuffisant d'éducateurs ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3. Qualité du cadre d'enseignement et d'apprentissage

Pour mémoire: les articles/paragraphes 2, 4(b) et 5(b) de la Convention/Recommandation prévoient une éducation de qualité. La qualité de l'éducation est essentielle à la réalisation de toutes les cibles de l'ODD 4. Elle est aussi tout particulièrement mise en avant dans la cible 4.a, qui recommande aux États de « faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un cadre d'apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous ».

3.1 Mesures d'ordre général

- Veuillez indiquer si le cadre juridique ou réglementaire définit les conditions et les normes minimales en matière d'éducation nécessaires à l'établissement et au bon fonctionnement des établissements d'enseignement publics en ce qui concerne les aspects suivants :

- ☐ La supervision et les inspections par les services de l'État
- ☐ La santé et l'assainissement
- ☐ La sécurité : les enfants bénéficient d'un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris notamment de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).
- ☐ Les infrastructures
- ☐ Le programme d'enseignement
- ☐ Le rapport élèves/enseignant
- ☐ Les frais de scolarité (le cas échéant)
- ☐ Autres

- Veuillez préciser chacune des mesures prises:

Des informations pourront être ajoutées sur les politiques, protocoles ou codes de conduite en vigueur.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation d'une éducation de qualité?

- | | |
|--|---|
| ☐ Des cadres d'apprentissage peu stimulants ou inappropriés | ☐ La mauvaise qualité des infrastructures scolaires et des supports pédagogiques |
| ☐ Les violences en milieu scolaire | ☐ Le soutien insuffisant des parents à l'éducation |
| ☐ Le coût de l'éducation | ☐ La distance entre l'école et le domicile |
| ☐ Les conflits ou les crises | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3.2 Personnel éducatif

Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(d) de la Convention/Recommandation s'applique au personnel éducatif. Cette rubrique correspond à la cible 4(c), qui est entièrement consacrée à la profession enseignante et appelle les États à « accroître nettement le nombre d'enseignants qualifiés ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour améliorer les conditions d'enseignement et de travail du personnel éducatif, en ce qui concerne en particulier le personnel enseignant à tous niveaux, ainsi que la formation à la profession d'enseignant (plusieurs réponses possibles):

- ☐ La formation des enseignants est exempte de toute discrimination.
- ☐ Les salaires moyens des enseignants sont compétitifs ou au moins comparables à ceux qui sont versés dans d'autres professions exigeant des qualifications similaires ou équivalentes (à tous les niveaux).
- ☐ Formation initiale et développement professionnel continu assurés.
- ☐ Normes et qualifications minimales requises pour exercer la profession d'enseignant.
- ☐ Des mesures ont été prises pour renforcer le statut social et l'attractivité de la profession d'enseignant.
- ☐ Des mesures ont été prises pour renforcer la diversité au sein de la profession enseignante ainsi que pour corriger les déséquilibres entre les genres à différents niveaux d'enseignement.
- ☐ Mise en place d'un système de suivi des performances.
- ☐ Des mesures ont été adoptées pour accroître le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans l'enseignement.
- ☐ Autres:

- Veuillez préciser chacune des mesures prises:

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne le personnel éducatif?

- | | |
|--|---|
| ☐ Pénurie de personnel enseignant | ☐ Mauvaise qualité des infrastructures éducatives et du matériel pédagogique |
| ☐ Pénurie de personnel enseignant qualifié, formé et motivé | ☐ Rapport élèves/enseignant élevé. |
| ☐ Nombre insuffisant de centres de formation | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3.3 Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Pour mémoire: l'article/paragraphe 5(1)(a) de la Convention/Recommandation prévoit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette rubrique correspond à la cible 4.7⁴¹. Veuillez noter que cette section contribue au suivi général de l'article/paragraphe 5(1)(a) de la Convention/Recommandation tandis que la consultation portant sur la Recommandation de 1974 sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales servira tout particulièrement à assurer le suivi de l'indicateur 4.7.1 relatif à l'ODD 4.

- Veuillez indiquer les efforts engagés au niveau national pour mettre l'éducation au service du plein épanouissement de la personne humaine et du plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (plusieurs réponses possibles):

- ☐ L'éducation aux droits de l'homme est intégrée dans les programmes d'enseignement.
- ☐ L'éducation aux droits de l'homme comprend des activités scolaires et/ou extrascolaires.
- ☐ Autres:

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

3.4 Acteurs non étatiques de l'éducation

Pour mémoire: les articles/paragraphes 2(c) et 5(1)(b) de la Convention/Recommandation prévoient l'éducation non étatique⁴².

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir une éducation non étatique de qualité (plusieurs réponses possibles):

- ☐ Les dispositions juridiques interdisant la discrimination pour les motifs énumérés par la Convention/Recommandation⁴³ s'appliquent expressément aux établissements d'enseignement non étatiques. Veuillez préciser:

- ☐ Des politiques ont été adoptées pour que le développement de l'éducation non étatique ne soit pas source de discrimination et faire en sorte que les acteurs non étatiques proposent d'autres possibilités d'apprentissage. Veuillez préciser:

⁴¹ Qui appelle les États à « faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement durable et de modes de vie durables, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la promotion d'une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable ».

⁴² Privé, confessionnel ou géré par des ONG ou des acteurs communautaires.

⁴³ Voir: article/paragraphe 1(1).

☐ Les dispositions juridiques garantissent le droit des parents ou des tuteurs légaux d'assurer une éducation religieuse et morale à leurs enfants. [Veuillez préciser:](#)

☐ Le cadre juridique ou réglementaire définit les conditions et les normes minimales en matière d'éducation en ce qui concerne la création et le bon fonctionnement des établissements d'enseignement non étatiques. [Veuillez préciser les domaines concernés :](#)

- ☐ L'inscription
- ☐ La supervision et les inspections par les services de l'État
- ☐ Les qualifications des enseignants
- ☐ La santé et l'assainissement
- ☐ La sécurité : les enfants bénéficient d'un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).
- ☐ L'infrastructure
- ☐ Le programme d'enseignement
- ☐ Le rapport élèves/enseignant
- ☐ Les frais de scolarité
- ☐ La fermeture des établissements d'enseignement
- ☐ Autres

- [Veuillez préciser:](#)

- [Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'éducation non étatique ?](#)

- | | |
|---|--|
| ☐ Mauvaise qualité des infrastructures éducatives et du matériel pédagogique | ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion |
| ☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle | ☐ Capacités insuffisantes du gouvernement en termes de réglementation et de suivi |
| ☐ Rapport élèves/enseignant élevé | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3.5 Éducation numérique

L'éducation numérique permet d'améliorer l'accès mais elle peut aussi entraîner des difficultés en termes de qualité de l'éducation et d'inclusion ⁴⁴.

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir une éducation numérique de qualité (plusieurs réponses possibles):

☐ L'utilisation des technologies numériques dans l'éducation est prévue dans le cadre juridique.

Veuillez indiquer les textes et dispositions pertinents:

☐ Les dispositions de la législation, des politiques, des stratégies ou des plans de base concernant la gestion, la confidentialité, la sécurité, le stockage, le transfert, l'utilisation et le partage interne et externe des données relatives à l'éducation ont pour objet de garantir le droit à la vie privée des apprenants et des parties prenantes de l'éducation (consentement éclairé, politiques d'utilisation transparentes, etc.)

☐ Les cadres réglementaires définissent des normes minimales en matière d'éducation numérique applicables par l'ensemble des acteurs de l'éducation.

☐ Des mesures ont été adoptées pour éliminer les difficultés d'accès aux contenus numériques⁴⁵, notamment en garantissant l'accès à des contenus numériques conformes aux programmes scolaires, disponibles sur des plates-formes nationales gratuites, publiques et multimodales ; des contenus de qualité, disponibles dans les matières principales et dans la ou les langues nationales officielles, sont conçus avec des fonctionnalités inclusives afin d'aider les apprenants handicapés.

☐ Les compétences numériques sont intégrées dans les programmes de formation initiale et en cours d'emploi des enseignants ainsi que dans les programmes de formation en leadership afin de créer une culture de l'innovation numérique et de la croissance ancrée dans les principes d'équité et d'inclusion qui ouvre la voie au développement professionnel continu du personnel en place ou en cours de recrutement.

☐ Les compétences nécessaires à l'adaptation aux évolutions futures (compétences numériques, compétences en matière de données et d'IA, sens critique, etc.) sont intégrées au programme officiel à tous les niveaux d'enseignement.

☐ Des mesures ont été prises pour réduire la fracture numérique, notamment en garantissant un approvisionnement fiable en électricité, une bonne connectivité internet à l'école et au domicile mais aussi en assurant l'accès à des appareils adaptés à l'apprentissage et à l'enseignement, à des

⁴⁴ Voir l'Observation générale n° 25 (2021) du Comité des droits de l'enfant sur les droits de l'enfant en relation avec l'environnement numérique.

⁴⁵ Absence de connexion à internet, infrastructures de base ou d'équipements.

logiciels sûrs et durables, à des plates-formes sécurisées et à des systèmes intégrés de données sur l'éducation.

☐ Un budget bien établi, durable et rentable, financé par des sources diverses et par la coopération intersectorielle ; des rapports budgétaires mettant l'accent sur l'impact et liés aux objectifs stratégiques régionaux.

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

- Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'éducation numérique (plusieurs réponses possibles)?

- | | |
|--|---|
| ☐ Manque de contenus d'enseignement et d'apprentissage numérique de qualité et conformes aux programmes à l'appui de parcours d'apprentissage et d'enseignement flexibles | ☐ Accès limité à internet et/ou à l'électricité |
| ☐ Équité et inclusion insuffisantes dans les solutions d'apprentissage numérique | ☐ Accès limité au matériel (appareils, chargeurs, etc.) |
| ☐ Des mesures de sécurité et un soutien informatique insuffisants pour répondre aux problèmes de sécurité des enfants en ligne ou réduire les risques dans le domaine de la cybersécurité | ☐ Difficultés en ce qui concerne la réglementation de l'utilisation des solutions d'éducation numérique |
| ☐ Autres: | ☐ Difficultés en ce qui concerne le financement durable de solutions d'éducation numérique à l'échelle nationale |
| | ☐ Développement des compétences numériques insuffisant pour que les technologies numériques soient exploitées avec profit dans la pratique enseignante |
| | ☐ Les solutions, décousues ou fragmentaires, ne sont pas systématisées ou réglementées au niveau central |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

4 Le renforcement des systèmes de gouvernance

Pour mémoire: le Cadre d'action Éducation 2030 énonce « pour garantir la qualité de l'éducation et réunir les conditions voulues pour que les apprentissages donnent des résultats probants, les gouvernements devraient renforcer leurs systèmes éducatifs en établissant et en perfectionnant des mécanismes de gouvernance et de mise en jeu des responsabilités adaptés, efficaces et inclusifs ; des systèmes d'assurance qualité ; des systèmes d'information pour la gestion de l'éducation ; des procédures et des dispositifs de financement transparents et efficaces ainsi que des modalités de gestion des établissements, tout en veillant à ce que des données fiables, actualisées et accessibles soient disponibles » (para. 18).

- Veuillez indiquer les mesures prises en ce qui concerne la gouvernance (plusieurs réponses possibles):

☐ Des mécanismes de suivi ont été mis en place pour évaluer la conformité avec les obligations au titre du droit à l'éducation, y compris au moyen de systèmes de gestion de l'information.

☐ Les résultats des processus de suivi sont rendus publics. Veuillez indiquer le lien:

☐ Les processus de suivi sont participatifs, inclusifs et réguliers.

☐ La gouvernance de l'éducation est régie selon une approche sectorielle et multisectorielle.

☐ Les ressources financières sont utilisées de façon à donner la priorité à une éducation publique, gratuite et de qualité ; elles sont dotées de crédits suffisants dans les plans du gouvernement.

☐ L'allocation des ressources à l'éducation est décidée selon un processus transparent.

☐ La planification et la programmation tiennent compte des crises et des risques de catastrophes et prévoient notamment la mise en place d'une éducation de qualité dans les situations d'urgence.

☐ Les collectivités locales bénéficient de mesures de décentralisation et les écoles jouissent d'une certaine autonomie afin que l'enseignement soit adapté au contexte.

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

- Quelles sont les difficultés rencontrées en matière de gouvernance?

☐ Contraintes budgétaires

☐ Absence de participation des parties concernée et coopération et coordination insuffisantes à plusieurs niveaux

☐ Manque de dialogue avec les syndicats enseignants

☐ Autres:

☐ Environnement juridique et politique inexistant, peu porteur, incompatible ou obsolète

☐ Systèmes de suivi inexistant ou défaillants, manque de données fiables

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

III. Moyens mis en place pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces instruments

Pour mémoire: les organes directeurs de l'UNESCO ont souligné la nécessité des actions de sensibilisation. Étant donné l'importance de l'action normative au niveau national, il importe que le texte de la Convention soit largement diffusé, avec le concours des commissions nationales pour l'UNESCO.

- Des activités ont-elles été entreprises pour appeler l'attention des différentes autorités du pays sur la Convention et la Recommandation et sur leurs dispositions relatives au droit à l'éducation, et pour les sensibiliser aux principes de non-discrimination et d'égalité des chances dans le domaine de l'éducation ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Traduction de la Convention/Recommandation dans les langues nationales et, si possible, dans les langues locales
- ☐ Diffusion de la Convention/Recommandation et sensibilisation à ses principales dispositions ou aux principes fondamentaux en matière de droit à l'éducation notamment à l'aide de supports et de ressources appropriés
- ☐ Activités entreprises par les commissions nationales ou avec leur concours en vue de plaider pour la non-discrimination et l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation et de susciter un débat sur les grandes questions concernant les droits énoncés dans les instruments
- ☐ Autres:

Intégration de la convention dans les programmes éducatifs à différents niveaux de scolarisation

25 mars 2024

Réf. : CL/4467

Objet : **Onzième consultation sur l'application de la Convention et de la Recommandation de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement**

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,

Le droit à l'éducation pour toutes et tous, partout dans le monde, et sans aucune forme de discrimination, est l'un des enjeux majeurs de notre époque.

Si des progrès significatifs dans l'accès à l'éducation ont été accomplis au cours des dernières décennies, près de 250 millions d'enfants et de jeunes sont toujours privés d'école.

La Convention et la Recommandation de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement – principaux instruments normatifs pour la protection du droit à l'éducation à l'échelle mondiale – reflètent la mission confiée à l'UNESCO, qui consiste, selon l'Acte Constitutif, à « *réaliser graduellement l'idéal d'une chance égale d'éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe ni d'aucune condition économique ou sociale* ».

Aux termes de l'article VIII de l'Acte constitutif de l'UNESCO, les États membres sont tenus de présenter, régulièrement, des rapports sur les mesures prises en vue de l'application des conventions et recommandations adoptées par l'Organisation.

Nous lançons donc la onzième consultation sur l'application de la Convention et de la Recommandation de 1960 et, à cet effet, j'invite votre Gouvernement à établir un rapport national portant sur la période 2021-2024. Afin d'aider vos autorités compétentes dans cet exercice, vous trouverez, ci-joint, les principes directeurs pour l'établissement des rapports.

Je vous prie de bien vouloir noter que le suivi de la Recommandation et celui de la Convention sont menés conjointement, et que l'obligation d'établir un rapport concerne les deux instruments. Par conséquent, tous les États membres, y compris ceux qui ne sont pas Parties à la Convention, doivent présenter un rapport.

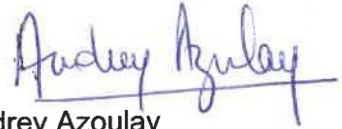
Les États membres sont encouragés à mener les consultations nécessaires, y compris auprès des organismes compétents de la société civile et d'autres parties prenantes essentielles.

Les modalités détaillées de soumission des rapports seront communiquées aux Délégations permanentes auprès de l'UNESCO.

X

Le rapport doit être transmis le **30 juin 2024 au plus tard** afin que le Secrétariat puisse établir un rapport analytique global, qu'il soumettra aux organes directeurs de l'UNESCO.

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.



Audrey Azoulay
Directrice générale

P.J. : Principes directeurs pour l'établissement des rapports nationaux

cc : Délégations permanentes auprès de l'UNESCO
Commissions nationales pour l'UNESCO
Bureaux régionaux
Bureaux hors Siège

Combattre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

Onzième consultation des États membres sur l'application de la Convention
et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l'enseignement (1960) (2024-2025)

PRINCIPES DIRECTEURS POUR L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION ET DE LA RECOMMANDATION CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT (1960)

1. Introduction

La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Convention ») et la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Recommandation »), adoptées par la Conférence générale de l'UNESCO en 1960, répondent au mandat dont l'Organisation a été investie dans son Acte constitutif, à savoir « réaliser graduellement l'idéal d'une chance égale d'éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe, ni d'aucune condition économique ou sociale ». La Convention est le premier instrument international juridiquement contraignant garantissant le droit à l'éducation et le seul qui lui soit exclusivement consacré.

Le droit à l'éducation est aujourd'hui l'un des principes fondamentaux sur lesquels reposent l'agenda Éducation 2030 et l'objectif de développement durable 4 (ODD 4) adoptés par la communauté internationale en 2015. L'ODD 4 a pour objet d'assurer la pleine jouissance du droit à l'éducation, fondement du développement durable. Il englobe dans son champ les multiples dimensions du droit à l'éducation.

La Convention a été reconnue comme étant l'une des pierres angulaires de l'agenda Éducation 2030. Elle constitue en outre un puissant outil pour faire avancer la réalisation de l'ODD 4 par une articulation efficace entre action normative et action opérationnelle.

Les présents Principes directeurs ont pour objet d'aider les États membres dans l'établissement de leurs rapports sur l'application de la Convention ou de la Recommandation dans le cadre de la onzième consultation.

2. Portée de la consultation

Compte tenu de l'agenda Éducation 2030, le suivi de la Convention et de la Recommandation est d'une importance cruciale pour que l'éducation soit réellement inclusive pour tous et pour lutter contre la persistance des inégalités en matière d'accès, de participation et de résultats d'apprentissage à tous les niveaux, en particulier dans les groupes les plus vulnérables. Ceci est d'autant plus vrai que, dans le contexte actuel, les pays s'efforcent de relancer l'éducation après les perturbations causées par la pandémie de COVID-19. Les mesures concrètes prises par les États membres conformément à leurs obligations juridiques en vertu de la Convention et de la Recommandation contribuent à la mise en œuvre de l'agenda Éducation 2030.

Étant donné que la portée et la teneur des obligations juridiques en vertu du droit à l'éducation concordent avec les 10 cibles de l'ODD 4, des efforts ont été engagés pour que le contenu des cibles soit inclus dans les présents Principes directeurs et que ces principes constituent un instrument précieux pour mesurer les progrès accomplis en vue de la réalisation des cibles de l'ODD 4.

La Convention est en étroite concordance non seulement avec l'ODD 4 mais aussi avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), la Convention relative aux droits de l'enfant (1989) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006).

Cette consultation est en outre l'occasion de contribuer à l'**Initiative en cours de l'UNESCO sur l'évolution du droit à l'éducation dans la perspective de l'apprentissage tout au long de la vie**¹ (lancée en décembre 2021). Cette Initiative cherche des solutions pour renforcer le droit à l'éducation, qu'elle replace dans le contexte de l'apprentissage tout au long de la vie, en tenant compte des nouvelles exigences imposées à l'éducation. Elle s'appuie sur le **rapport préparé par la Commission internationale sur Les futurs de l'éducation**², qui propose d'élargir explicitement notre conception du droit à l'éducation à tous les âges, à tous les temps et à tous les espaces. L'Initiative est également conforme à l'**Énoncé de vision du Secrétaire général des Nations Unies sur la transformation de l'éducation**³ ainsi qu'au **Rapport du Sommet sur la transformation de l'éducation (2022)**⁴, selon lequel la transformation des systèmes éducatifs doit tendre à « l'inclusion de tous, indépendamment des circonstances, du contexte et des origines ». L'Initiative sur l'évolution du droit à l'éducation a pour objet d'engager une réflexion collaborative et participative sur le cadre international afin de garantir l'application effective du droit à l'éducation à l'apprentissage pour tous et tout au long de la vie. L'Initiative s'appuie également sur les dialogues intergouvernementaux entamés récemment, en particulier le Cadre d'action de Marrakech – Exploiter le pouvoir de transformation de l'apprentissage et de l'éducation des adultes⁵ et la Déclaration de Tachkent et engagements à l'action pour la transformation de l'éducation et la protection de la petite enfance⁶.

Il convient également de noter que, comme le révèlent les consultations précédentes sur la Convention et la Recommandation, les pays partagent désormais une conception plus large du droit à l'éducation. Fondée sur les conclusions des rapports nationaux précédents, la 11^e consultation porte notamment sur des thèmes ayant une incidence directe sur le droit à l'éducation, par exemple, l'apprentissage numérique, la question du climat, le droit à l'apprentissage tout au long de la vie et le rôle des acteurs non étatiques dans l'éducation.

3. Obligations en matière de présentation de rapports

La nature juridique des obligations découlant de la Convention diffère à plusieurs égards de celle des obligations qu'impose la Recommandation. La Convention a force obligatoire et les États qui y sont parties sont tenus d'en incorporer les dispositions dans les cadres nationaux. La Recommandation, de nature non contraignante, a une force politique et morale. Son adoption visait à prendre en compte les difficultés que certains États pourraient rencontrer, du fait en particulier de leur structure fédérale, pour ratifier la Convention.

Compte tenu des différences de portée juridique dues à la nature même de ces deux instruments, la teneur de la Recommandation et celle de la Convention sont identiques. Les États membres doivent donner effet à l'un ou l'autre de ces instruments dans leur législation nationale et dans leurs politiques de l'éducation.

Les dispositions relatives à l'obligation de soumettre des rapports de l'article VII de la Convention et de l'article correspondant de la Recommandation sont les mêmes. L'article VIII de l'Acte constitutif de l'UNESCO dispose que « *Chaque État membre adresse à l'Organisation, aux dates et sous la*

¹ [Comment les droits s'adaptent à l'évolution de l'éducation | UNESCO.](#)

² [Repenser nos futurs ensemble : un nouveau contrat social pour l'éducation – UNESCO Digital Library.](#)

³ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sq_vision_statement_on_transforming_education.pdf.

⁴ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report_on_the_2022_transforming_education_summit.pdf.

⁵ [Cadre d'action de Marrakech | Institut pour l'apprentissage tout au long de la vie \(unesco.org\).](#)

⁶ [Tashkent-declaration-ecce-2022.pdf \(unesco.org\).](#)

forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, les règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l'ordre de l'éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l'article IV, paragraphe 4 ». Par conséquent, même si un État n'est pas partie à la Convention, il doit soumettre un rapport sur l'application de la Recommandation, ce qui signifie que **tous les États membres de l'UNESCO sont censés soumettre un rapport national** sur l'application de l'un ou l'autre de ces instruments dans le cadre des consultations de suivi.

4. Participation aux consultations

La durée de la période d'établissement des rapports au titre de la 11^e consultation sur l'application de la Convention et la Recommandation a été fixée à quatre ans (2021-2024).

Le rapport intitulé Les futurs de l'éducation propose un nouveau contrat social pour l'éducation, ce qui nécessite de concevoir l'éducation comme un bien commun et un projet de société partagé. À cette fin, il convient de mener des consultations approfondies avec un large éventail de parties prenantes. Le processus d'établissement des rapports doit donc être **participatif**, d'où la nécessité de veiller à une bonne coopération entre le Ministère de l'éducation et les autres ministères concernés par différents aspects du droit à l'éducation et de consulter les partenaires sociaux, les **organisations de la société civile** et autres organes pertinents.

L'établissement des rapports nationaux offre aux États membres une **bonne occasion** d'évaluer la mise en œuvre du droit à l'éducation sur leur territoire, de cerner les difficultés particulières, d'engager un dialogue constructif avec les autres acteurs concernés et de partager les bonnes pratiques.

Lors de la préparation des rapports, les États membres sont encouragés à fournir **de manière concise des informations concrètes et pertinentes**. Ils décriront le cadre constitutionnel, législatif, administratif et politique mis en place aux fins de l'application des dispositions garanties par les instruments et démontreront en quoi leurs normes législatives et leurs pratiques donnent effet à la Convention ou à la Recommandation.

Les États membres pourront reproduire les informations pertinentes soumises lors d'autres exercices de présentation de rapports ou s'y référer en indiquant précisément où les consulter. De même, les liens vers des documents utiles ou des textes juridiques ou politiques pertinents seront d'une grande utilité ; certains textes peuvent également être joints en annexe au rapport.

Les rapports nationaux soumis lors des consultations précédentes peuvent être consultés sur l'**Observatoire sur le droit à l'éducation**⁷ dans la rubrique « suivi » des profils de pays. Les renseignements fournis dans les rapports revêtent un grand intérêt tant pour l'Observatoire sur le droit à l'éducation que pour **Son Atlas**⁸, outil de suivi en ligne du droit à l'éducation des filles et des femmes. Les informations et les données relatives aux systèmes éducatifs nationaux sont également consultables dans la base de données de l'Institut de statistique de l'UNESCO⁹. Les conclusions et les rapports de la consultation sont utilisés à des fins de suivi tout en contribuant à des travaux de plus vaste envergure – la production de connaissances, les actions de plaidoyer et la coopération technique.

⁷ [Observatoire sur le droit à l'éducation \(unesco.org\).](https://observatoire.unesco.org/)

⁸ [Son Atlas \(unesco.org\).](https://sonatlas.unesco.org/)

⁹ [UIS Statistics \(unesco.org\).](https://uis.unesco.org/)

5. Modalités et organisation

Les Principes directeurs sont divisés en trois chapitres :

- Le **premier chapitre** est consacré aux informations d'ordre général sur l'adhésion à la Convention.
- Le **deuxième chapitre** a pour objet d'obtenir des renseignements sur l'application de la Convention et de la Recommandation dans le contexte de l'objectif de développement durable 4. Ce chapitre, qui est aussi le plus long, concerne les points suivants : inclusion et non-discrimination dans le domaine de l'enseignement (section 1), à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement (section 2), l'éducation de qualité et le cadre de l'apprentissage (section 3) et, en conclusion, le renforcement des systèmes de gouvernance (section 4).
- Le **troisième chapitre** a pour objet de réunir des informations relatives aux méthodes utilisées pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces deux instruments.

Afin de simplifier les Principes directeurs tout en apportant aux États membres les indications indispensables qui les guideront dans la formulation de leurs réponses à l'issue d'un processus participatif, **les orientations proposées sont de deux types** :

- (1) Des questions ouvertes ou fermées auxquelles les États membres sont invités à répondre directement. Veuillez noter qu'il est possible, le cas échéant, de fournir plusieurs réponses.
- (2) Des indications complémentaires visant à aider les États membres à structurer et à détailler les réponses apportées aux questions ouvertes (des conseils seront notamment donnés sur la manière de répondre efficacement aux questions posées). Ces indications sont en italiques.

INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL :

Nom du pays:

Organisation(s) ou entité(s) chargée(s) de l'établissement du rapport:

Nom de la personne à contacter :

Adresse électronique et numéro de téléphone de la personne à contacter :

I. Ratification et applicabilité de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ¹⁰

- Votre pays est-il Partie à la Convention ?

☐ Oui

☐ Non: votre pays prévoit-il de ratifier cet instrument?

☐ Oui: veuillez indiquer à quel stade du processus de ratification se trouve votre pays. Veuillez préciser si votre pays a besoin d'assistance :

☐ L'intérêt est réel mais aucune mesure concrète n'a été prise

☐ Le processus de ratification a été entamé

☐ Le processus de ratification est presque terminé

☐ Veuillez décrire succinctement, le cas échéant, les mesures qui ont été prises et le calendrier ainsi que les difficultés (juridiques, institutionnelles, politiques ou pratiques) éventuellement rencontrées au cours du processus de ratification. Veuillez indiquer en quoi l'UNESCO peut vous aider.

☐ Non, pas de ratification envisagée dans un avenir proche. Veuillez expliquer pourquoi:

- La Convention est-elle directement applicable en droit national?

☐ Oui ☐ Non

- Les tribunaux et/ou les autorités administratives ont-ils statué sur des questions ou des violations relatives au droit à l'éducation ? ¹¹

☐ Non

☐ Oui: les dispositions de la Convention ont-elles été invoquées ?

☐ Oui ☐ Non

- Veuillez citer des exemples de précédents ou de jurisprudence.

Il est également possible de donner des informations sur les autorités (judiciaires, administratives, etc.) compétentes en ce qui concerne le droit à l'éducation.

II. Renseignements concernant l'application de la Convention ou de la Recommandation dans le contexte de l'Objectif de développement durable 4 (ODD 4)

1. Vers un système éducatif et non discriminatoire

Pour mémoire : cette partie porte sur l'objet principal de la Convention/Recommandation, qui consiste à souligner l'obligation qui incombe aux États d'interdire toute forme de discrimination dans le domaine de l'enseignement tout en promouvant l'égalité des chances dans l'éducation comme le précisent les articles/paragraphes 1(1), 2 et 3 de la Convention/Recommandation.

Elle correspond également à l'ambition primordiale de l'ODD 4, à savoir « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité » d'ici à 2030. Elle couvre donc l'ensemble des cibles de l'ODD 4, mais aussi, plus particulièrement, la cible 4.5¹².

- Veuillez indiquer si les droits et les principes énoncés dans la Convention/Recommandation ont guidé l'élaboration du cadre légal et/ou politique de l'éducation :

☒ Oui ☐ Non

- Dans l'affirmative, veuillez fournir les références des textes :

Constitution tunisienne du 25 Juillet 2022
Article 23 de la loi n°10 de 2008 datant du 11 Février 2008 et relative à la formation professionnelle

1.1 Non-discrimination et égalité dans le domaine de l'enseignement

- Veuillez décrire les mesures adoptées afin d'éliminer et de prévenir toute discrimination dans le domaine de l'enseignement au sens de la Convention/Recommandation¹³ et de garantir l'égalité d'accès à tous les niveaux et dans tous les types d'enseignement (plusieurs réponses possibles):

¹¹ Les mécanismes judiciaires jouent un grand rôle dans l'application du droit à l'éducation en garantissant la responsabilité juridique, contribuant ainsi à la réalisation concrète du droit à l'éducation.

¹² Qui appelle les États à « éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle ».

¹³ Voir article/paragraphe 1(1).

Pour mémoire: ces mesures répondent notamment à la cible 4.1 et, pour partie, à la cible 4.b¹⁴

☐ Les textes juridiques ¹⁵ interdisent toute discrimination et garantissent l'égalité d'accès à l'enseignement :

- ☐ Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)
- ☐ Dans l'enseignement primaire
- ☐ Dans l'enseignement secondaire
- ☒ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☐ Dans l'enseignement supérieur
- ☒ Dans l'éducation des adultes et les autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez indiquer les dispositions juridiques pertinentes :

Constitution tunisienne du 25 Juillet 2022
Article 23 de la loi n°10 de 2008 datant du 11 Février 2008 et relative à la formation professionnelle

- Veuillez énumérer les motifs de discrimination interdits dans le domaine de l'enseignement tels que précisés dans les textes juridiques :

La loi interdit toute forme de discrimination
Elle oblige les différentes parties intervenant dans l'apprentissage et la formation professionnelle à respecter, dans leur relation avec l'apprenant au sein de l'établissement de formation et de l'entreprise économique, les principes d'équité, d'objectivité, d'intégrité et d'égalité des chances. Elle les oblige également à veiller à garantir son droit au respect et à un traitement digne et à préserver son intégrité physique et morale.

☐ Les politiques, les programmes et les initiatives visent à interdire et à prévenir la discrimination et à garantir l'égalité d'accès à l'éducation :

- ☐ Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)
- ☐ Dans l'enseignement primaire
- ☐ Dans l'enseignement secondaire
- ☒ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☐ Dans l'enseignement supérieur
- ☒ Dans l'éducation des adultes et l'autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez préciser :

¹⁴ Qui appelle les États à « augmenter nettement à l'échelle mondiale le nombre de bourses d'études offertes [...] pour financer le suivi d'études supérieures, y compris la formation professionnelle, les cursus informatiques, techniques et scientifiques et les études d'ingénieur ».

¹⁵ Constitution, lois, décrets, règlements, circulaires, etc.

☒ Lutte contre la discrimination à travers les programmes d'enseignement:

- ☐ Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)
- ☐ Dans l'enseignement primaire
- ☐ Dans l'enseignement secondaire
- ☒ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☐ Dans l'enseignement supérieur
- ☐ Dans l'éducation des adultes et l'autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez préciser:

☒ Autres mesures adoptées en vue d'éliminer et de prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement et de garantir l'égalité d'accès à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement:

La création de l'Etablissement de la deuxième Chance à Kairouan destiné aux décrocheurs scolaires de la tranche d'âge du 14 à 18 ans.
La création du Dispositif de la Nouvelle Chance à Sousse et Kairouan destiné au NEETs pour la tranche d'âge du 18 à 30 ans.
Les formations de reconversion.
Les formations de courtes durée ouvertes à tous.

1.2 Égalité des chances et inclusion dans le domaine de l'enseignement

- Veuillez indiquer les mesures qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour assurer l'égalité des chances (en ce qui concerne l'accès, la participation et l'achèvement des études), et l'égalité de traitement ainsi que pour faciliter l'inclusion de tous les apprenants dans les processus d'apprentissage (*plusieurs réponses possibles*) :

Mesures d'ordre général:

- | | |
|---|--|
| ☒ La législation garantit l'éducation inclusive pour tous | ☒ Des parcours d'apprentissage variés et flexibles ¹⁷ sont proposés |
| ☒ Les mesures politiques visent à renforcer l'éducation inclusive pour tous | ☒ Les programmes et les méthodes d'enseignement sont conçus selon une approche inclusive ¹⁸ |
| | ☒ L'éducation multilingue et interculturelle est favorisée |

¹⁷ « Il convient pour cela de proposer des parcours d'apprentissage variés et flexibles, ainsi que des points d'entrée et de réintégration à tous les âges et à tous les niveaux d'études, de renforcer les liens entre les structures formelles et non formelles de garantir la reconnaissance, la validation et l'accréditation des connaissances, aptitudes et compétences acquises dans le cadre de l'éducation formelle et informelle » ([Education 2030 Framework for Action](#), par. 33). Ces parcours comprennent le transfert des élèves dans une autre classe ou un autre établissement ou encore dans d'autres contextes d'apprentissage (en ligne, en présentiel, à plein temps, à temps partiel, etc.) afin de répondre aux besoins de l'individu et à ses souhaits.

¹⁸ Lors de l'élaboration des programmes et des méthodes d'enseignement, des efforts sont déployés pour que tous les élèves bénéficient d'une expérience d'apprentissage inclusive et bienveillante qui leur offre la possibilité de réussir quelles que soient leurs origines.

- ☒ Les enseignants sont formés à l'éducation inclusive¹⁶ et apprennent à valoriser la diversité
- ☒ Des initiatives ont été lancées pour lutter contre la discrimination et promouvoir la diversité culturelle et l'acceptation mutuelle

☐ Autres:

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Les programmes de formation professionnelle reconnus par l'Etat, quelque soit le niveau, comprennent du contenu visant la promotion du droit de l'Homme, l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'éducation aux médias et à l'information.

- De façon générale, quelles ont été les difficultés rencontrées pour appliquer les principes de non-discrimination et d'égalité des chances dans le domaine de l'enseignement ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Pas de difficulté

Autres mesures générales pertinentes, y compris en matière d'égalité des genres

- | | |
|--|---|
| ☒ La législation garantit l'égalité des genres dans l'éducation | ☐ Les obstacles qui entravent l'accès à l'éducation des filles enceintes et des jeunes mères ont tous été éliminés pour garantir la continuité de l'enseignement |
| ☒ Des mesures politiques ont été adoptées en faveur de l'égalité des genres | ☐ Des programmes de réintégration des jeunes mères sont prévus |
| ☒ La planification du secteur éducatif tient compte du genre | ☒ L'accès à des installations sanitaires sûres, adaptées et tenant compte du genre est assuré ²⁰ |
| ☐ Mesures positives ou affirmatives | ☒ Les programmes d'études sont exempts de tout stéréotype ²¹ et de tout préjugé |
| ☒ Incitations financières et bourses d'études | |
| ☒ Formation (initiale et en cours d'emploi) des enseignants à l'égalité des genres | |

¹⁶ Les enseignants sont dûment formés pour enseigner à tous les élèves (et pas uniquement aux élèves handicapés) afin qu'ils aient les connaissances, les valeurs et les comportements qui leur permettront de réussir. Voir: [Enseignement inclusif : préparer tous les enseignants à enseigner à tous les élèves - UNESCO Digital Library](#) Enseignement inclusif : préparer tous les enseignants à enseigner à tous les élèves, 2020, p.14.

²⁰ « Les installations sanitaires tenant compte du genre comprennent des toilettes propres, sûres et séparées, l'accès à l'eau et l'enlèvement des déchets » ([UNGEI blog post](#), Gender-sensitive sanitation, 2018).

²¹ « Stereotype is a set idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong » (« Un stéréotype est une idée toute faite que les gens se font de quelqu'un ou de quelque chose, en particulier une idée fausse », librement traduit du Cambridge Dictionary).

☒ Formation des enseignants à la lutte contre la stigmatisation¹⁹

☐ Autres:

☐ La parité des genres en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) est garantie

☐ La parité des genres dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) est garantie

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

- Quelles ont été les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'égalité des genres dans et par l'éducation? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

- L'âge minimum du mariage est-il conforme aux normes internationales (18 ans) ? ²²

Veuillez noter que le mariage d'enfants est une pratique discriminatoire car les filles sont souvent nubiles plus jeunes que les garçons. Le mariage d'enfants porte atteinte au droit de l'enfant à l'éducation car les enfants mariés risquent davantage d'abandonner leurs études et les enfants non scolarisés risquent davantage d'être mariés.

☐ Oui ☐ Non

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes et indiquer quelles sont les dérogations à la limite de l'âge légal du mariage en précisant l'âge minimum absolu :

Minorités nationales:

Pour mémoire : l'article/paragraphe 5(1)(c) a de la Convention/Recommandation prévoit les droits des minorités nationales.

¹⁹ « Stigmatisation is the act of treating someone or something unfairly by publicly disapproving of them » (« La stigmatisation est une action consistant à traiter injustement une personne ou une chose en les condamnant publiquement », librement traduit du Cambridge Dictionary).

²² On notera que selon la Recommandation générale/observation générale conjointe no 31 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et no 18 du Comité des droits de l'enfant sur les pratiques préjudiciables, para. 20: « à titre exceptionnel, le mariage d'un enfant mature de moins de 18 ans et doté de toutes ses capacités peut être autorisé, à condition que l'enfant ait au moins 16 ans et que la décision soit prise par un juge pour des motifs légitimes exceptionnels définis par la loi et sur la base de preuves de la maturité de l'intéressé et non par soumission aux cultures et traditions ».

- | | |
|---|--|
| ☐ La législation garantit le droit à l'éducation des minorités nationales | ☐ Les enseignants sont formés à l'éducation interculturelle |
| ☐ Des mesures politiques ont été adoptées pour défendre le droit à l'éducation des minorités nationales | ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ²⁴ |
| ☐ L'élaboration des politiques prévoit des consultations avec les communautés locales | ☐ L'éducation multilingue et interculturelle est soutenue |
| ☐ Le droit des minorités nationales d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres est garanti par la législation | ☐ L'instruction dans la langue maternelle est garantie pour les minorités nationales |
| ☐ Des normes éducatives ont été élaborées en faveur des établissements d'enseignement administrés par des minorités nationales | ☐ Adaptation des programmes d'enseignement et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage aux besoins des minorités nationales |
| ☐ Les minorités nationales bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ²⁵ et de tout préjugé |
| ☐ Les minorités nationales bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études | |
| ☐ Autres ²³ : | |

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des minorités? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Peuples autochtones:

- | | |
|--|--|
| ☐ La législation garantit le droit à l'éducation des peuples autochtones | ☐ Les peuples autochtones bénéficient de d'incitations financières et de bourses d'études |
| ☐ Des mesures politiques visent à la promotion du droit à l'éducation des peuples autochtones | ☐ Les enseignants sont formés à l'éducation interculturelle |
| ☐ L'élaboration des politiques prévoit des consultations avec les communautés locales | |

²³ Voir le [rapport de l'UNESCO](#) « Le droit à l'éducation des minorités : Aperçu des mesures prises par les États lors de la 10e Consultation sur la Convention et la Recommandation de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement », 2023

²⁴ Supra note 15.

²⁵ Supra note 16.

- | | |
|--|---|
| ☐ Le droit des peuples autochtones d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres est garanti par la législation | ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ²⁶ |
| ☐ Des normes éducatives ont été élaborées en faveur des établissements d'enseignement administrés par les peuples autochtones | ☐ L'éducation multilingue et interculturelle est soutenue |
| ☐ Les peuples autochtones bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☐ L'instruction dans la langue maternelle est garantie |
| ☐ Autres: | ☐ Adaptation des programmes d'enseignement et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage aux besoins des peuples autochtones |
| | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ²⁷ et de tout préjugé |

Les activités éducatives sont unifiées pour toutes les populations bénéficiaires ou prestataires.

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des peuples autochtones? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Populations en déplacement (migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, personnes apatrides et personnes déplacées dans leur propre pays) et populations prises au piège²⁸:

- | | |
|---|---|
| ☐ La législation garantit leur droit à l'éducation | ☐ Ces populations bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études |
| ☐ Des mesures politiques ont été adoptées pour promouvoir leur droit à l'éducation | ☐ Recrutement d'auxiliaires |
| ☐ Leur intégration dans les écoles ordinaires est garantie | ☐ Des parcours d'apprentissage variés et flexibles ³¹ sont proposés |
| ☐ Ces populations bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ³² et de tout préjugé |

²⁶ Supra note 15.

²⁷ Supra note 16.

²⁸ « Les populations prises au piège sont celles qui, du fait de leur incapacité à migrer vers des lieux sûrs, restent piégées dans des endroits vulnérables aux impacts des aléas climatiques. » ([L'impact du déplacement climatique sur le droit à l'éducation - UNESCO Digital Library](#): L'impact du déplacement climatique sur le droit à l'éducation, 2020, p. 2).

³¹ Supra note 13

³² Supra note 16.

- | | |
|---|---|
| ☐ Les mesures administratives qui entravent leur accès à l'éducation ont toutes été éliminées | ☐ Des programmes d'apprentissage accéléré sont proposés |
| ☐ Des procédures administratives (tests de classement, justificatifs, etc.) ont été mises en place pour surmonter les obstacles administratifs ²⁹ | ☐ Il existe des programmes non formels et/ou d'autres possibilités d'apprentissage |
| ☐ Les enseignants ont une formation suffisante pour assurer l'inclusion de ces populations | ☐ Les nouveaux élèves bénéficient de cours de langue |
| ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ³⁰ | ☐ Le multilinguisme et l'éducation interculturelle sont encouragés |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

La formation et l'insertion des réfugiés et des demandeurs d'asile :

Les personnes reconnues en tant que réfugiés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Tunisie (UNHCR) sont soutenues dans leurs démarches d'installation et de séjour par la coordination et la coopération avec l'association ADRA qui s'est occupée de l'intégration des demandeurs d'asile (avant 2019) et avec l'Association Tunisienne pour la Gestion et la Stabilité Sociale (TAMSS), qui s'occupe du processus d'intégration des réfugiés sur le marché du travail tunisien (depuis janvier 2019).

Au cours des années 2020, 2021 et 2022 en collaboration avec l'Institut Arabe pour le Droit de l'Homme et l'UNHCR, un document de référence a été élaboré de manière participative avec les structures du Ministère de l'Emploi et la Formation Professionnelle se rapportant aux services destinées aux profit des réfugiés et demandeurs d'asile dans l'emploi et la formation professionnelle. Il représente une méthode de travail unifiée pour tous les services concernés.

- Des mesures spécifiques ont-elles été adoptées pour les personnes déplacées en raison du changement climatique?

☐ Oui ☐ Non

- Veuillez préciser:

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes apatrides et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Personnes handicapées:

- | | |
|--|--|
| ☒ La législation garantit leur droit à l'éducation | ☒ Les enseignants des établissements ordinaires suivent une formation spécifique sur le handicap |
| ☒ Des mesures politiques ont été adoptées pour promouvoir leur droit à l'éducation | |

²⁹ L'absence de pièces d'identité (papiers d'identité, certificat de naissance, permis de résidence, etc.) ne devrait pas faire obstacle à l'éducation mais il n'en va pas toujours ainsi. Voir: [UNESCO publication: Handbook on the right to education, 2018, p. 96.](#)

³⁰ Supra note 15.

- | | |
|---|--|
| ☒ Leur inclusion dans les écoles ordinaires est garantie | ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ³³ |
| ☐ Les écoles spéciales font office de centres de ressources pour les écoles inclusives | ☐ Recrutement d'auxiliaires |
| ☐ Mesures d'action positive ou affirmative | ☐ Adaptation des programmes et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage |
| ☐ Les personnes handicapées bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études | ☒ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ³⁴ et de tout préjugé |
| ☐ Autres | ☐ Adaptation de l'infrastructure scolaire et du matériel pédagogique |

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des personnes handicapées? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Vu le faible nombre des personnes handicapées voulant suivre une formation professionnelle les espaces et les équipements pédagogiques n'ont pas été adaptés à leurs besoins

Étudiants issus de familles pauvres :

- | | |
|--|--|
| ☒ Incitations financières et bourses d'études d'aide à la scolarisation | ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ³⁵ |
| ☐ Les transports, les repas et le matériel pédagogique sont subventionnés ou fournis à titre gratuit même une fois la scolarité obligatoire achevée | ☒ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ³⁶ et de tout préjugé |
| ☐ Mesures d'action positive ou affirmative | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

³³ Supra note 15.

³⁴ Supra note 16.

³⁵ Supra note 15.

³⁶ Supra note 16.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des étudiants issus de familles pauvres? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

2. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du droit à l'éducation à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement

2.1 Éducation et protection de la petite enfance

Pour mémoire: l'éducation et la protection de la petite enfance (EPPE) ne sont pas explicitement prévues dans la Convention/Recommandation. Cependant, la communauté internationale a pris progressivement conscience au fil des ans de l'importance de l'EPPE. Le Comité des droits de l'enfant a initialement reconnu que « le droit à l'éducation durant la petite enfance commence à la naissance » (Observation générale n° 7). Le Cadre d'action et de coopération adopté à Moscou en 2010 a explicité ce droit³⁷, de même que, plus récemment, la Déclaration de Tachkent et engagements à l'action pour la transformation de l'éducation et la protection de la petite enfance³⁸. Dans le contexte actuel de l'agenda Éducation 2030, les États se sont engagés, au titre de la cible 4.2, à « offrir au moins une année d'éducation préprimaire gratuite et obligatoire ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir l'accès à une EPPE de qualité (plusieurs réponses possibles):

- | | |
|---|---|
| ☐ Avant l'enseignement préprimaire, les services d'EPPE sont gratuits | ☐ Les services d'EPPE tiennent compte du fait que le développement cognitif et social, l'apprentissage fondamental, la prise en charge responsable, la nutrition, la santé, la sécurité, la protection et le jeu sont une nécessité pour l'enfant. |
| ☐ Avant l'enseignement préprimaire, les services d'EPPE sont d'un coût abordable | |
| ☐ L'accès aux services d'EPPE est exempt de toute discrimination | |

- Veuillez apporter des précisions sur les mesures prises:

- L'enseignement préprimaire est-il obligatoire et gratuit ?

- ☐ L'enseignement préprimaire est obligatoire. Veuillez indiquer l'âge de la scolarisation et la durée de l'enseignement à ce niveau:

³⁷ Le Cadre de Moscou déclare que « L'EPPE fait partie du droit à l'éducation et constitue le fondement principal pour un développement humain holistique ».

³⁸ Par laquelle les États s'engagent à « renforcer les cadres politiques et juridiques pour faire en sorte que le droit à l'éducation inclue l'EPPE ».

☐ L'enseignement préprimaire n'est pas obligatoire.

☐ L'enseignement préprimaire est gratuit pour tous. Veuillez indiquer la durée de l'enseignement et préciser dans quelle mesure il est proposé à titre gratuit :

☐ L'enseignement préprimaire n'est pas gratuit.

- Veuillez énumérer les lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'éducation et de la protection de la petite enfance et de l'enseignement préprimaire?

☐ Accès limité

☐ Problèmes d'équité et d'inclusion

☐ Programmes de qualité médiocre

☐ Autres:

☐ Résultats d'apprentissage médiocres

☐ Nombre insuffisant d'éducateurs ayant suivi une formation professionnelle

☐ Manque de soutien de la part des familles

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

2.2 Enseignement primaire et secondaire

Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(a) de la Convention/Recommandation prévoit l'enseignement primaire et secondaire universel. Dans le contexte de l'agenda Éducation 2030, la cible 4.1 appelle les États à assurer « 12 années d'enseignement primaire et secondaire gratuit, financé par des fonds publics, inclusif, équitable et de qualité, dont au moins 9 années seraient obligatoires pour tous les enfants ».

Enseignement primaire

- Veuillez indiquer la durée de l'enseignement primaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau:

- L'enseignement primaire est-il obligatoire et gratuit ?

- ☐ L'enseignement primaire est obligatoire.
- ☐ L'enseignement primaire n'est pas obligatoire.
- ☐ L'enseignement primaire est gratuit.
- ☐ L'enseignement primaire n'est pas gratuit.

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement primaire?

- | | |
|--|---|
| ☐ Accès limité | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres en: |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | Alphabétisme de base |
| ☐ Taux d'abandon élevé | Calcul |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | Apprentissage social et émotionnel |
| ☐ Autres: | Autres |
| | ☐ Disparité des résultats d'apprentissage |
| | ☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Enseignement secondaire

Veuillez indiquer dans cette section si l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels du second degré, est en règle générale ouvert et accessible à tous.

-Veuillez indiquer la durée du premier cycle de l'enseignement secondaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau :

- Veuillez indiquer la durée du deuxième cycle de l'enseignement secondaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau:

--

- Les premier et deuxième cycles de l'enseignement secondaire sont-ils obligatoires et gratuits?

- ☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire est obligatoire.
- ☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire n'est pas obligatoire.
- ☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire est gratuit.
- ☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire n'est pas gratuit.
- ☐ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire est obligatoire.
- ☐ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire n'est pas obligatoire.
- ☐ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire est gratuit.
- ☐ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire n'est pas gratuit.

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

--

- Veuillez indiquer si l'âge minimum d'admission à l'emploi correspond à la fin de la scolarité obligatoire :

Pour mémoire: la législation du travail et les lois relatives à la scolarité obligatoire sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. Si l'âge minimum d'admission à l'emploi est inférieur à l'âge de fin de la scolarité obligatoire, il y a un risque que l'enfant abandonne l'école pour travailler et, de ce fait, ne parvienne pas au terme de la scolarité obligatoire. À l'inverse, si l'âge de fin de la scolarité est inférieur à l'âge minimum d'admission à l'emploi, une fois que l'enfant a terminé la scolarité obligatoire, il est exposé à l'exploitation des enfants et à des violations de la législation du travail.

Oui o Non o

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes et expliquer comment ces dispositions sont appliquées:

--

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement secondaire?

- | | |
|--|---|
| ☐ Accès limité | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | ☐ Préparation insuffisante des diplômés du premier degré |
| X ☐ Taux d'abandon élevé | ☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

2.3 Enseignement supérieur

Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(a) de la Convention/Recommandation prévoit l'enseignement supérieur. L'accès à l'enseignement supérieur est essentiel pour la réalisation des cibles 4.3³⁹ et 4.4⁴⁰ de l'ODD 4. L'article 4 de la Convention fait obligation aux États de « rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur ». L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels précise que cette obligation doit être assurée « par tous les moyens appropriés et notamment l'instauration progressive de la gratuité ». L'enseignement supérieur comprend l'enseignement et la formation techniques et professionnels.

- Veuillez indiquer les efforts entrepris pour que l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels, soit accessible à tous dans des conditions d'égalité et en fonction des capacités de chacun et/ou qu'il soit gratuit (plusieurs réponses possibles):

- ☐ L'enseignement supérieur est gratuit
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible en fonction des capacités de chacun (évaluées en fonction des qualifications et des expériences pertinentes)
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible grâce à des incitations financières et à des bourses d'études
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible grâce à des mesures d'action positive ou affirmative
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible grâce à un système de transfert de crédits entre États
- ☐ L'enseignement supérieur propose des parcours d'apprentissage variés et flexibles (des possibilités d'entrée et de réintégration ainsi que la reconnaissance, la validation et l'accréditation des connaissances et des compétences acquises dans le contexte de l'éducation formelle et informelle).

³⁹ Qui appelle les États à « faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d'égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable ».

⁴⁰ Qui recommande d'« augmenter nettement le nombre de jeunes et d'adultes disposant des connaissances, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat ».

☐ Autres:

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, matériel universitaire, transports, hébergement). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Saisissez du texte ici

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement supérieur?

☐ Accès limité

☐ Problèmes d'équité et d'inclusion

☐ Médiocre qualité des programmes

☐ Résultats d'apprentissage médiocres

☐ Autres:

☐ Nombre insuffisant de professeurs ayant suivi une formation professionnelle

☐ Manque de mécanismes permettant une transition en douceur du secondaire au supérieur

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

2.4 Éducation des adultes et autres possibilités d'apprentissage

Pour mémoire : l'article/paragraphe 4(c) de la Convention/Recommandation prévoit l'éducation des adultes et d'autres possibilités d'apprentissage. Si l'ODD 4 appelle les États à « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie », la cible 4.6 les appelle plus particulièrement à « faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter ». De plus, il est demandé aux États, au titre de la cible 4.4, « d'accroître et de diversifier l'offre d'apprentissage, par le biais de multiples modalités d'éducation et de formation, afin que tous les jeunes et tous les adultes, en particulier les filles et les femmes, puissent acquérir les savoirs, les compétences et les aptitudes requises pour un travail décent et pour la vie courante ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour mettre en place un système de formation continue et offrir un accès équitable aux possibilités d'apprentissage et de formation (plusieurs réponses possibles):

☒ Possibilités d'éducation pour les personnes n'ayant pas bénéficié de l'enseignement primaire ou n'ayant pas mené à terme le cycle complet de ces études

☐ Programmes d'alphabétisation

- ☒ Formation continue (programmes de formation axés sur les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires au développement personnel et professionnel)
- ☒ Possibilités de formation gratuites
- ☒ Possibilités de formation professionnelle comprenant notamment des programmes de reconversion et de perfectionnement
- ☐ Reconnaissance, validation et certification de l'éducation non formelle et informelle
- ☒ Services gratuits d'orientation professionnelle
- ☐ Ouverture de droits à l'apprentissage tout au long de la vie, notamment au moyen de comptes d'apprentissage, de chèques-éducation, etc.
- ☐ Autres :

- Veuillez apporter des précisions sur les mesures prises:

L'Etat finance la formation continue au profit des travailleurs.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'apprentissage et de l'éducation des adultes ?

- | | |
|---|--|
| ☒ X ☐ Accès limité | ☐ Manque de financement |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | ☐ Nombre insuffisant d'éducateurs ayant suivi une formation professionnelle |
| ☒ Autres: | |

Les offres de formation ne sont pas assez diversifiées et ne permettent pas de satisfaire la demande.

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3. Qualité du cadre d'enseignement et d'apprentissage

Pour mémoire: les articles/paragraphes 2, 4(b) et 5(b) de la Convention/Recommandation prévoient une éducation de qualité. La qualité de l'éducation est essentielle à la réalisation de toutes les cibles de l'ODD 4. Elle est aussi tout particulièrement mise en avant dans la cible 4.a, qui recommande aux États de « faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un cadre d'apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous ».

3.1 Mesures d'ordre général

- Veuillez indiquer si le cadre juridique ou réglementaire définit les conditions et les normes minimales en matière d'éducation nécessaires à l'établissement et au bon fonctionnement des établissements d'enseignement publics en ce qui concerne les aspects suivants :

- ☒ La supervision et les inspections par les services de l'État
- ☒ La santé et l'assainissement
- ☒ La sécurité : les enfants bénéficient d'un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris notamment de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).
- ☒ Les infrastructures
- ☒ Le programme d'enseignement
- ☒ Le rapport élèves/enseignant
- ☒ Les frais de scolarité (le cas échéant)
- ☐ Autres

- Veuillez préciser chacune des mesures prises:

Des informations pourront être ajoutées sur les politiques, protocoles ou codes de conduite en vigueur.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation d'une éducation de qualité?

- | | |
|--|---|
| ☐ Des cadres d'apprentissage peu stimulants ou inappropriés | ☐ La mauvaise qualité des infrastructures scolaires et des supports pédagogiques |
| ☐ Les violences en milieu scolaire | ☐ Le soutien insuffisant des parents à l'éducation |
| ☐ Le coût de l'éducation | ☐ La distance entre l'école et le domicile |
| ☐ Les conflits ou les crises | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3.2 Personnel éducatif

Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(d) de la Convention/Recommandation s'applique au personnel éducatif. Cette rubrique correspond à la cible 4(c), qui est entièrement consacrée à la profession enseignante et appelle les États à « accroître nettement le nombre d'enseignants qualifiés ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour améliorer les conditions d'enseignement et de travail du personnel éducatif, en ce qui concerne en particulier le personnel enseignant à tous niveaux, ainsi que la formation à la profession d'enseignant (plusieurs réponses possibles):

- ☒ La formation des enseignants est exempte de toute discrimination.
- ☒ Les salaires moyens des enseignants sont compétitifs ou au moins comparables à ceux qui sont versés dans d'autres professions exigeant des qualifications similaires ou équivalentes (à tous les niveaux).
- ☐ Formation initiale et développement professionnel continu assurés.
- ☒ Normes et qualifications minimales requises pour exercer la profession d'enseignant.
- ☒ Des mesures ont été prises pour renforcer le statut social et l'attractivité de la profession d'enseignant.
- ☐ Des mesures ont été prises pour renforcer la diversité au sein de la profession enseignante ainsi que pour corriger les déséquilibres entre les genres à différents niveaux d'enseignement.
- ☐ Mise en place d'un système de suivi des performances.
- ☐ Des mesures ont été adoptées pour accroître le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans l'enseignement.
- ☐ Autres:

- Veuillez préciser chacune des mesures prises:

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne le personnel éducatif?

- | | |
|---|---|
| ☐ Pénurie de personnel enseignant | ☐ Mauvaise qualité des infrastructures éducatives et du matériel pédagogique |
| ☒ Pénurie de personnel enseignant qualifié, formé et motivé | ☐ Rapport élèves/enseignant élevé. |
| ☐ Nombre insuffisant de centres de formation | |
| ☒ Autres: | |

Insuffisance de formation technique des formateurs.

Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3.3 Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Pour mémoire: l'article/paragraphe 5(1)(a) de la Convention/Recommandation prévoit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette rubrique correspond à la cible 4.7⁴¹. Veuillez noter que cette section contribue au suivi général de l'article/paragraphe 5(1)(a) de la Convention/Recommandation tandis que la consultation portant sur la Recommandation de 1974 sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales servira tout particulièrement à assurer le suivi de l'indicateur 4.7.1 relatif à l'ODD 4.

- Veuillez indiquer les efforts engagés au niveau national pour mettre l'éducation au service du plein épanouissement de la personne humaine et du plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (plusieurs réponses possibles):

- ☒ L'éducation aux droits de l'homme est intégrée dans les programmes d'enseignement.
- ☒ L'éducation aux droits de l'homme comprend des activités scolaires et/ou extrascolaires.
- ☐ Autres:

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

Les programmes de formation professionnelle reconnus par l'Etat, quelque soit le niveau, comprennent du contenu visant la promotion du droit de l'Homme, l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'éducation aux médias et à l'information.
Des initiatives existent également dans les clubs des centres de formation professionnelle.

3.4 Acteurs non étatiques de l'éducation

Pour mémoire: les articles/paragraphes 2(c) et 5(1)(b) de la Convention/Recommandation prévoient l'éducation non étatique⁴².

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir une éducation non étatique de qualité (plusieurs réponses possibles):

- ☒ Les dispositions juridiques interdisant la discrimination pour les motifs énumérés par la Convention/Recommandation⁴³ s'appliquent expressément aux établissements d'enseignement non étatiques. Veuillez préciser:

La loi 2008-10 interdit toute forme de discrimination.
Elle oblige les différentes parties intervenant dans l'apprentissage et la formation professionnelle à respecter, dans leur relation avec l'apprenant au sein de l'établissement de formation et de l'entreprise économique, les principes d'équité, d'objectivité, d'intégrité et d'égalité des chances. Elle les oblige également à veiller à garantir son droit au respect et à un traitement digne, et à préserver son intégrité physique et morale.

⁴¹ Qui appelle les États à « faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du Développement durable et de modes de vie durables, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la promotion d'une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable ».

⁴² Privé, confessionnel ou géré par des ONG ou des acteurs communautaires.

⁴³ Voir: article/paragraphe 1(1).

☒ Des politiques ont été adoptées pour que le développement de l'éducation non étatique ne soit pas source de discrimination et faire en sorte que les acteurs non étatiques proposent d'autres possibilités d'apprentissage. [Veuillez préciser:](#)

Le programme chèque formation qui offre des formations aux jeunes dans toutes les régions du pays

☐ Les dispositions juridiques garantissent le droit des parents ou des tuteurs légaux d'assurer une éducation religieuse et morale à leurs enfants. [Veuillez préciser:](#)

☒ Le cadre juridique ou réglementaire définit les conditions et les normes minimales en matière d'éducation en ce qui concerne la création et le bon fonctionnement des établissements d'enseignement non étatiques. [Veuillez préciser les domaines concernés :](#)

- ☒ L'inscription
- ☒ La supervision et les inspections par les services de l'État
- ☒ Les qualifications des enseignants
- ☒ La santé et l'assainissement
- ☒ La sécurité : les enfants bénéficient d'un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).
- ☒ L'infrastructure
- ☒ Le programme d'enseignement
- ☒ Le rapport élèves/enseignant
- ☒ Les frais de scolarité
- ☒ La fermeture des établissements d'enseignement
- ☐ Autres

[- Veuillez préciser:](#)

Cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation (2001)

[- Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'éducation non étatique ?](#)

- | | |
|--|--|
| ☐ Mauvaise qualité des infrastructures éducatives et du matériel pédagogique | ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion |
| ☒ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle | ☐ Capacités insuffisantes du gouvernement en termes de réglementation et de suivi |
| ☐ Rapport élèves/enseignant élevé | |

☐ Autres:

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3.5 Éducation numérique

L'éducation numérique permet d'améliorer l'accès mais elle peut aussi entraîner des difficultés en termes de qualité de l'éducation et d'inclusion ⁴⁴.

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir une éducation numérique de qualité (plusieurs réponses possibles):

☒ L'utilisation des technologies numériques dans l'éducation est prévue dans le cadre juridique.

Veuillez indiquer les textes et dispositions pertinents:

~~Loi 2008-10 relative à la formation professionnelle~~
Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 2 Août 2010 fixant le cadre général de référence des diplômes de la formation professionnelle.
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle du 23 novembre 2020, fixant les modalités et les conditions de la formation professionnelle initiale à distance

☐ Les dispositions de la législation, des politiques, des stratégies ou des plans de base concernant la gestion, la confidentialité, la sécurité, le stockage, le transfert, l'utilisation et le partage interne et externe des données relatives à l'éducation ont pour objet de garantir le droit à la vie privée des apprenants et des parties prenantes de l'éducation (consentement éclairé, politiques d'utilisation transparentes, etc.)

☐ Les cadres réglementaires définissent des normes minimales en matière d'éducation numérique applicables par l'ensemble des acteurs de l'éducation.

☐ Des mesures ont été adoptées pour éliminer les difficultés d'accès aux contenus numériques⁴⁵, notamment en garantissant l'accès à des contenus numériques conformes aux programmes scolaires, disponibles sur des plates-formes nationales gratuites, publiques et multimodales ; des contenus de qualité, disponibles dans les matières principales et dans la ou les langues nationales officielles, sont conçus avec des fonctionnalités inclusives afin d'aider les apprenants handicapés.

☒ Les compétences numériques sont intégrées dans les programmes de formation initiale et en cours d'emploi des enseignants ainsi que dans les programmes de formation en leadership afin de créer une culture de l'innovation numérique et de la croissance ancrée dans les principes d'équité et d'inclusion qui ouvre la voie au développement professionnel continu du personnel en place ou en cours de recrutement.

⁴⁴ Voir l'Observation générale n° 25 (2021) du Comité des droits de l'enfant sur les droits de l'enfant en relation avec l'environnement numérique.

⁴⁵ Absence de connexion à internet, infrastructures de base ou d'équipements.

☒ Les compétences nécessaires à l'adaptation aux évolutions futures (compétences numériques, compétences en matière de données et d'IA, sens critique, etc.) sont intégrées au programme officiel à tous les niveaux d'enseignement.

☒ Des mesures ont été prises pour réduire la fracture numérique, notamment en garantissant un approvisionnement fiable en électricité, une bonne connectivité internet à l'école et au domicile mais aussi en assurant l'accès à des appareils adaptés à l'apprentissage et à l'enseignement, à des logiciels sûrs et durables, à des plates-formes sécurisées et à des systèmes intégrés de données sur l'éducation.

☐ Un budget bien établi, durable et rentable, financé par des sources diverses et par la coopération intersectorielle ; des rapports budgétaires mettant l'accent sur l'impact et liés aux objectifs stratégiques régionaux.

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

- Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'éducation numérique (plusieurs réponses possibles)?

☒ Manque de contenus d'enseignement et d'apprentissage numérique de qualité et conformes aux programmes à l'appui de parcours d'apprentissage et d'enseignement flexibles

☒ Équité et inclusion insuffisantes dans les solutions d'apprentissage numérique

☒ Des mesures de sécurité et un soutien informatique insuffisants pour répondre aux problèmes de sécurité des enfants en ligne ou réduire les risques dans le domaine de la cybersécurité

☐ Autres:

☒ Accès limité à internet et/ou à l'électricité

☒ Accès limité au matériel (appareils, chargeurs, etc.)

☒ Difficultés en ce qui concerne la réglementation de l'utilisation des solutions d'éducation numérique

☒ Difficultés en ce qui concerne le financement durable de solutions d'éducation numérique à l'échelle nationale

☒ Développement des compétences numériques insuffisant pour que les technologies numériques soient exploitées avec profit dans la pratique enseignante

☐ Les solutions, décousues ou fragmentaires, ne sont pas systématisées ou réglementées au niveau central

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

4 Le renforcement des systèmes de gouvernance

Pour mémoire: le Cadre d'action Éducation 2030 énonce « pour garantir la qualité de l'éducation et réunir les conditions voulues pour que les apprentissages donnent des résultats probants, les gouvernements devraient renforcer leurs systèmes éducatifs en établissant et en perfectionnant des mécanismes de gouvernance et de mise en jeu des responsabilités adaptés, efficaces et inclusifs ; des systèmes d'assurance qualité ; des systèmes d'information pour la gestion de l'éducation ; des procédures et des dispositifs de financement transparents et efficaces ainsi que des modalités de gestion des établissements, tout en veillant à ce que des données fiables, actualisées et accessibles soient disponibles » (para. 18).

- Veuillez indiquer les mesures prises en ce qui concerne la gouvernance (plusieurs réponses possibles):

☐ Des mécanismes de suivi ont été mis en place pour évaluer la conformité avec les obligations au titre du droit à l'éducation, y compris au moyen de systèmes de gestion de l'information.

☐ Les résultats des processus de suivi sont rendus publics. Veuillez indiquer le lien:

☐ Les processus de suivi sont participatifs, inclusifs et réguliers.

☒ La gouvernance de l'éducation est régie selon une approche sectorielle et multisectorielle.

☒ Les ressources financières sont utilisées de façon à donner la priorité à une éducation publique, gratuite et de qualité ; elles sont dotées de crédits suffisants dans les plans du gouvernement.

☒ L'allocation des ressources à l'éducation est décidée selon un processus transparent.

☐ La planification et la programmation tiennent compte des crises et des risques de catastrophes et prévoient notamment la mise en place d'une éducation de qualité dans les situations d'urgence.

☐ Les collectivités locales bénéficient de mesures de décentralisation et les écoles jouissent d'une certaine autonomie afin que l'enseignement soit adapté au contexte.

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

- Quelles sont les difficultés rencontrées en matière de gouvernance?

☐ Contraintes budgétaires

☐ Absence de participation des parties concernées et coopération et coordination insuffisantes à plusieurs niveaux

☐ Manque de dialogue avec les syndicats enseignants

☐ Autres:

☐ Environnement juridique et politique inexistant, peu porteur, incompatible ou obsolète

☐ Systèmes de suivi inexistants ou défectueux, manque de données fiables

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

--

III. Moyens mis en place pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces instruments

Pour mémoire: les organes directeurs de l'UNESCO ont souligné la nécessité des actions de sensibilisation. Étant donné l'importance de l'action normative au niveau national, il importe que le texte de la Convention soit largement diffusé, avec le concours des commissions nationales pour l'UNESCO.

- Des activités ont-elles été entreprises pour appeler l'attention des différentes autorités du pays sur la Convention et la Recommandation et sur leurs dispositions relatives au droit à l'éducation, et pour les sensibiliser aux principes de non-discrimination et d'égalité des chances dans le domaine de l'éducation ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Traduction de la Convention/Recommandation dans les langues nationales et, si possible, dans les langues locales
- ☐ Diffusion de la Convention/Recommandation et sensibilisation à ses principales dispositions ou aux principes fondamentaux en matière de droit à l'éducation notamment à l'aide de supports et de ressources appropriés
- ☐ Activités entreprises par les commissions nationales ou avec leur concours en vue de plaider pour la non-discrimination et l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation et de susciter un débat sur les grandes questions concernant les droits énoncés dans les instruments
- ☐ Autres:

--